

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

| <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b>          |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 |                                       |
| <b>DEPENDENCIA QUE PROYECTA</b>             | Secretaría de Movilidad Contemporánea |
| <b>FECHA</b>                                | Octubre de 2025                       |

## 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Que según el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, las autoridades están formadas para proteger a todas las personas residentes en el país, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares en los siguientes términos:

***“(…) Artículo 2. Son fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.***

*Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (...).  
(Subrayado fuera del texto)*

Que el artículo 79 de la Constitución política señala que:

***“(…) Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.***

*Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (...).  
(Subrayado fuera del texto)*

Del mismo modo, hay que señalar que:

***“(…) Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.***

*Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. (...).  
(Subrayado fuera del texto)*

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

Que el artículo 113º de la Carta Política preceptúa que los diferentes órganos del Estado colaboran armónicamente entre sí a pesar de tener funciones separadas en los siguientes términos:

*“(…) **Artículo 113.** Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial.*

*Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. (...)”*

Que el artículo 209º de la Constitución Política estableció:

*“(…) **Artículo 209.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.*

*Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. (...)”.* (Subrayado fuera del texto)

En concordancia con lo señalado, el artículo 298 de la Constitución Política de Colombia, estableció:

*“(…) **Artículo 298.** Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.*

*Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes*

*La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga (...)”.* (Subrayado fuera del texto)

Finalmente hay que señalar que el artículo 366 de la Constitución Política estableció:

*“(…) **Artículo 366.** El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.*

*Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. (...)”* (Subrayado fuera del texto)

Que el artículo 6º de la Ley 489 de 1998 prescribe que:

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

*“En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones (...)”.*

Que de conformidad con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998:

*“Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de las funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de Convenios interadministrativos o conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.*

Que el numeral 10 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – ordena que, en virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos.

Ahora bien, de acuerdo con el marco legal que rige para el presente caso es necesario señalar, que la Ley 105 de 1993, *“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”* estableció:

*“(...) **ARTÍCULO 1.-** Sector y Sistema Nacional del Transporte. Integra el sector Transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte.*

*Conforman el Sistema de Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los organismos indicados en el inciso anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones relacionadas con esta actividad. (...)” (Subrayado fuera del texto)*

Que la Ley 769 de 2002 *“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”* estableció que:

*“(...) **Artículo 3º.** Autoridades de tránsito. Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:*

*El Ministro de Transporte.*

*Los Gobernadores y los Alcaldes.*

*Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital. La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.*

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

*Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.*

*La Superintendencia General de Puertos y Transporte.*

*Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo.*

*Los Agentes de Tránsito y Transporte.*

**Parágrafo 1°.** *Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.*

**Parágrafo 2°.** *El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las funciones que por ley le corresponden al Ministerio de Transporte.*

**Parágrafo 3°.** *Las Autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte. (...)* (Subrayado fuera del texto)

Que la Ley 80 de 1993 en los artículos 13, 32 y 40, establece que las entidades podrán celebrar los Contratos y acuerdos en ejercicio de la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

De otro modo, el artículo 1 y 2 de la Ley 1083 de 2006 “*Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre la planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones*”, este primer artículo modificado por el artículo 96 de la Ley 1955 de 2019 establece que, los planes de movilidad deberán determinar objetivos y metas de movilidad sostenible, articulados con los respectivos planes de ordenamiento territorial, cuyo total cumplimiento deberá garantizarse mediante la formulación y ejecución de estrategias, programas y proyectos:

**“(…) Artículo 1°. Planes de Movilidad Sostenible y Segura para Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas.** *Los municipios y distritos que deben adoptar planes de ordenamiento territorial en los términos del literal a) del artículo 9° de la Ley 388 de 1997 formularán, adoptarán y ejecutarán planes de movilidad. Los planes de movilidad sostenible y segura darán prelación a los medios de transporte no motorizados (peatón y bicicleta) y al transporte público con energéticos y tecnologías de bajas o cero emisiones.*

*En todo caso, los planes de movilidad deberán determinar objetivos y metas de movilidad sostenible, articulados con los respectivos planes de ordenamiento territorial, cuyo total cumplimiento deberá garantizarse mediante la formulación y ejecución de estrategias, programas y proyectos. (...)*

**“Artículo 2°. Los Alcaldes de los municipios y distritos de que trata el artículo anterior tendrán un plazo de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, para adoptar mediante Decreto los Planes de Movilidad en concordancia con el nivel de prevalencia de las normas del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial. Los Planes de Movilidad deberán:**

|                                                                                                                      |                                             |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><b>Versión: 06</b>   |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

a) *Identificar los componentes relacionados con la movilidad, incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, tales como los sistemas de transporte público, la estructura vial, red de ciclorrutas, la circulación peatonal y otros modos alternativos de transporte;*

b) *Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial. En especial, se debe diseñar una red peatonal y de ciclorrutas que complemente el sistema de transporte, y articule las zonas de producción, los equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las zonas residenciales de la ciudad propuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial elaborará los estándares nacionales para el desarrollo de vivienda, equipamientos y espacios públicos necesarios para dicha articulación.*

*La articulación de la red peatonal con los distintos modos de transporte, deberá diseñarse de acuerdo con las normas vigentes de accesibilidad;*

c) *Reorganizar las rutas de transporte público y tráfico sobre ejes viales que permitan incrementar la movilidad y bajar los niveles de contaminación;*

d) *Crear zonas sin tráfico vehicular, las cuales serán áreas del territorio distrital o municipal, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta, o en otros medios no contaminantes. Para dar cumplimiento a lo anterior, podrán habilitar vías ya existentes para el tránsito en los referidos modos alternativos de transporte, siempre y cuando se haga respetando las condiciones de seguridad en el tránsito de peatones y ciclistas;*

e) *Crear zonas de emisiones bajas, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta o en otro medio no contaminante, así como en vehículos de transporte público de pasajeros siempre y cuando este se ajuste a todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, y funcione con combustibles limpios;*

f) *incorporar un Plan Maestro de Parqueaderos, el cual deberá constituirse en una herramienta adicional para fomentar los desplazamientos en modos alternativos de transporte. (...)* (Subrayado fuera del texto).

Que la Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias." establece:

**"(...) Artículo 2º. La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos.(...)"** (Subrayado fuera del texto).

En concordancia con lo señalado la Ley 1682 de 2013, en su artículo 4º se establece que la infraestructura de transporte está integrada, entre otros por:

***"(...) Artículo 4º. Integración de la infraestructura de transporte. La infraestructura de transporte está integrada, entre otros por:***



|                                                                                                                          |                                                 |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><br><b>Versión: 06</b> |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Fecha</b><br><b>09/07/2025</b> <b>aprobación:</b>   |

(...)

*10. La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte público, sistemas integrados de transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte público y sistemas integrados de transporte público; el espacio público que lo conforman andenes, separadores, zonas verdes, áreas de control ambiental, áreas de parqueo ocasional, así como ciclo rutas, paraderos, terminales, estaciones y plataformas tecnológicas. (...).*

Que el artículo 5 de la mentada Ley de infraestructura 1682 de 2013, dispone que constituye función pública las actividades ejercidas a través de las entidades y organismos del orden nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o con la participación de los particulares, con el fin de adelantar:

*"Las acciones de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de la soberanía y seguridad del Estado. (...)"*

Que la visión de una movilidad regional integrada se ha consolidado a través de diversos instrumentos de política pública. Desde 2010, el CONPES 3677 ya establecía la necesidad de una visión integral para la región capital, diagnosticando las deficiencias de conectividad y sugiriendo la estructuración de proyectos cofinanciados por la Nación. Esta visión se reforzó con el CONPES 3819, que enfatizó la importancia de sistemas de transporte regional integrados.

Que el documento CONPES 4034 de 2021 reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la Región Bogotá – Cundinamarca, con el objetivo de fortalecer e integrar el Programa Integral de Movilidad (PIMRC) mediante su actualización con una visión a 2027, 2035 y largo plazo, y estableciendo la priorización de proyectos para satisfacer las necesidades de movilidad de sus habitantes. Se reconoce que, a pesar de los importantes avances en proyectos como TransMilenio, la extensión de la Troncal NQS a Soacha, la Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB) y el RegioTram de Occidente, la región enfrenta desafíos crecientes como el aumento de viajes regionales, la disminución del uso de medios de transporte sostenibles, la congestión vehicular, la contaminación ambiental y la desigualdad en el acceso al transporte público. En este contexto, el RegioTram del Norte, o Tren de Zipaquirá, se identifica como un corredor férreo estratégico y priorizado para operar hacia 2035. Este proyecto busca conectar a Bogotá con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, iniciando cerca de la Calle 26 en Bogotá y transcurriendo por la Avenida Novena hasta La Caro antes de desviarse hacia Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Que el Plan Maestro Ferroviario (PMF) destaca el potencial del modo férreo para impulsar el progreso económico y social. Este plan define los criterios gubernamentales para el desarrollo de proyectos ferroviarios de pasajeros que estén en línea con sus parámetros y con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, siempre que demuestren ser técnica, económica y socialmente viables. De igual manera, la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible (ENTS) de 2022 reafirmó la

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                                   |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

necesidad de ejecutar proyectos de transporte bajo principios de sostenibilidad, promoviendo la transición energética del país como un pilar fundamental para la transformación del sector, con un enfoque particular en la electrificación del transporte público masivo e individual.

La Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial celebró el contrato SP-CM-027-2018, cuyo objeto fue *“Realizar el diagnóstico y formulación de la visión supramunicipal con enfoque regional del Departamento de Cundinamarca”*, suscrito entre el Consorcio Visión Cundinamarca y la Secretaría de Planeación de Cundinamarca.

Como resultado de este contrato, se elaboró el documento Visión Cundinamarca 2036<sup>1</sup>, el cual define la visión a largo plazo del departamento construida a partir de un proceso participativo con los municipios que conforman las provincias y con la Gobernación de Cundinamarca.

En dicho documento se reconoce la importancia estratégica del territorio y plantea oportunidades de desarrollo basadas en el fortalecimiento de la ruralidad, el impulso a la productividad agropecuaria con valor agregado, el turismo sostenible, la protección ambiental, la mejora de la conectividad y el aprovechamiento de las aglomeraciones emergentes como motores de desarrollo que contribuyan a reducir el rezago provincial y a desconcentrar los beneficios económicos.

En este sentido, el documento Visión Cundinamarca 2036 plantea como una de las estrategias para influir en los aspectos poblacionales y demográficos de aglomeraciones y ciudades, *“(…) generar sistemas de transporte regional eficientes que reduzcan los costos de movilización y hagan eficiente el movimiento de personas, carga y mercancías desde las áreas de producción y los espacios rurales hacia el área metropolitana y las regiones vecinas del departamento (...)”*.

Que en dicho contexto, una de las prioridades del Gobierno Departamental, es aunar esfuerzos que mejoren la movilidad e infraestructura de la red vial para los municipios circunvecinos a Bogotá en el departamento de Cundinamarca, materializando alternativas de movilidad que permitan una mayor y mejor conexión entre el departamento y Bogotá. Además de ello, se pretende formular de manera conjunta sistemas y proyectos de transporte masivo de pasajeros, de servicios públicos y de equipamientos que reduzcan los desequilibrios socioeconómicos, culturales y preserven el medio natural y en el desarrollo del mismo se plantea el presente proyecto que pretende reconocer las problemáticas del corredor Norte de ingreso a Bogotá, especialmente en los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá y plantear las soluciones proyectadas.

<sup>1</sup> Gobernación de Cundinamarca, Visión Cundinamarca 2036, 2018. Disponible en: [https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/11ca1c64-356b-477f-bd3e-9ec6559128a1/Vision2036-Cund-Gobernacio%CC%81n-V02%2B%281%29%2B%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT\\_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-11ca1c64-356b-477f-bd3e-9ec6559128a1-nRFD8fq](https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/11ca1c64-356b-477f-bd3e-9ec6559128a1/Vision2036-Cund-Gobernacio%CC%81n-V02%2B%281%29%2B%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-11ca1c64-356b-477f-bd3e-9ec6559128a1-nRFD8fq) (Consultado el 21 de octubre de 2025).

|                                                                                                                      |                                             |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><b>Versión: 06</b>   |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Fecha</b><br><b>09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

En concordancia con el artículo 298 constitucional, el artículo 4 de la Ley 2200 de 2022 “*Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos*” es competencia del departamento de Cundinamarca lo siguiente:

“(…) 1. Bajo esquemas de autonomía y descentralización territorial en:

1.1 En Materia de infraestructura vial les corresponde la construcción, intervención, mantenimiento y recuperación de la red vial departamental, vías secundarias y terciarias asociadas a esquemas productivos, además el departamento deberá propender por la conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal, con el objetivo de fortalecer los vínculos urbano rurales, la consolidación de una red estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio que comporten afectación de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables.

2. Bajo esquemas de coordinación, concurrencia y complementariedad en:

2.1 En materia de tránsito y movilidad, los departamentos, a través de su entidad responsable, hacen parte del Sistema Nacional de Transporte con énfasis en la sostenibilidad de la movilidad y el control del impacto ambiental por medio del fomento de medios de transporte sostenible. Así como también, velar por su aplicación, ejecución en su jurisdicción y cumplimiento de las regulaciones del orden nacional sobre la materia.

*Formular y gestionar la política de movilidad, regulación y control del tránsito y transporte público en el departamento en el marco de sus competencias; ejerciendo como autoridad de tránsito la competencia asignada, inspección, control y vigilancia, velando por la seguridad vial en las carreteras dentro de su área de influencia. (…)* (Subrayado fuera del texto).

Que, en atención a las facultades que le son otorgadas a las entidades, de celebrar acuerdos y contratos con ocasión a la autonomía de la voluntad, es que, el Departamento de Cundinamarca, en su Decreto N° 161 de 2024 “**Por el Cual Se Adopta El Manual De Gestión Contractual, Sistema De Compra Pública, Supervisión, Control Y Procedimiento Sancionatorio Del Departamento De Cundinamarca**” indica que “*el proceso de gestión contractual del departamento se encuentra sujeta a los principios y reglas esenciales establecidos en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública y a los principios orientadores de la función administrativa, señalados en el artículo 209 de la Constitución Política y en el 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de más normas concordantes*”.

Lo anterior, en busca de una armonía reglamentaria en temas de contratación, permitiendo establecer de manera interna unos parámetros que permitan un riguroso seguimiento a la gestión contractual que se adelanten por intermedio de cada una de las Secretarías. En este caso, de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca.

El Decreto Ordenanzal No. 406 de 2024 establece la estructura de la Administración Pública Departamental de Cundinamarca, define la organización interna y las funciones de las dependencias del sector central, en su artículo 239 se detalla la misión de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, la cual consiste en orientar y liderar la formulación de las políticas,



|                                                                                                                          |                                                 |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><br><b>Versión: 06</b> |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Fecha</b><br><b>09/07/2025</b> <b>aprobación:</b>   |

programas y estrategias del sistema de movilidad y transporte, considerando al campesinado como sujeto de especial protección e incorporando un enfoque de respeto a los derechos ambientales, para asegurar la organización y control del orden en materia de tránsito, garantizando la preservación y mejoramiento de la seguridad y calidad de vida de la comunidad del Departamento.

El artículo 240 *ibidem* establece que, son objetivos de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, los siguientes:

1. *“Orientar y liderar la formulación de las políticas, estrategias, programas y proyectos, del Sistema de Movilidad en el departamento de Cundinamarca, para atender los requerimientos de desplazamiento de pasajeros y de carga, de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y aéreo, garantizando la movilidad de forma segura, eficiente, legal y sostenible para generar una cultura vial que permita mejorar las condiciones de seguridad vial en el departamento.*
2. *Ser ente integrador para los municipios que presentan ausencia de organismos de tránsito, mediante la planificación, organización, regulación y control de la movilidad y el Tránsito de forma segura, eficiente, legal y sostenible, y mejoramiento de los servicios de tránsito del departamento.*
3. *Orientar la planificación de la infraestructura de transporte del departamento de Cundinamarca, a través de la formulación, estructuración y seguimiento de proyectos que permitan atender los requerimientos de desplazamiento de pasajeros y de carga, de todos los modos de transporte y de su expansión en el área de interconexión con el Distrito Capital y con la red de ciudades de la región central, y metropolitana, con el país y con el exterior.”*

De la misma forma el artículo 241 *ibidem* señala que, las funciones esenciales de la Secretaría de Movilidad Contemporánea son:

1. *Orientar las políticas en el marco de las competencias del Departamento, sobre la regulación y el control del tránsito; el transporte público en todas sus modalidades; los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo; el mejoramiento de las condiciones de movilidad; y la planificación de la infraestructura vial y de transporte.*
2. *Participar y orientar las políticas públicas, para la formulación de los planes, programas y proyectos de inversión, con respecto a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de transporte del Departamento.*
3. *Promover alianzas estratégicas para contratar proyectos viables de tránsito y transporte por el sistema de concesión, alianza público privadas APP, o relacionados, entre otras, referentes a la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, del servicio.*

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                                   |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

*4. Orientar la estructuración de los diferentes sistemas integrados de transporte del Departamento de Cundinamarca y definir priorizar los corredores del sistema.*

*5. Servir como enlace entre la Gobernación de Cundinamarca y distintos organismos de cooperación nacional e internacional, con el fin de adelantar procesos acordados en la agenda común interna, que contribuyan al desarrollo e integración vial en el Departamento.*

*6. Coordinar y aprobar la evaluación técnica y financiera de los proyectos de infraestructura de transporte a ser incluidos en el programa de concesiones, en el programa de alianzas públicas o privadas, entre otras. (...)"*

Conforme a lo anterior, la Dirección de Proyectos Especiales Contemporáneos, dirección adscrita a la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, tiene a su cargo 12 funciones, establecidas en el Decreto Ordenanza 406 de 2024, de la siguiente manera:

*"1. Liderar la formulación y ejecución de macroproyectos de la Secretaría, en especial en lo relacionado con transporte público masivo, sistema integrado de transporte regional.*

*2. Orientar la formulación y ejecución de los proyectos de transporte público regional que demanden atención especial, debido a su impacto desde el punto de vista financiero y social.*

*3. Gestionar conjuntamente con los actores involucrados, como entidades y empresas del orden departamental, distrital, nacional e internacional, las acciones y condiciones necesarias para la viabilización de los proyectos especiales de transporte.*

*4. Liderar la estructuración técnica que se requieran para proyectar las obras, según las competencias y articulación con la dependencia encargada de los procesos de contratación.*

*5. Revisar y aprobar los estudios y diseños de los proyectos integrales, verificando que los mismos incluyan los componentes técnicos, arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos y socioambientales requeridos para la expansión de la infraestructura de transporte en el departamento de Cundinamarca.*

*6. Realizar el seguimiento y control a la ejecución de los contratos de estudios y diseños y las interventorías de los proyectos especiales desarrollados por la Secretaría.*

*7. Establecer las especificaciones técnicas y económicas tanto para estudios y diseños como para la construcción de los proyectos especiales de infraestructura de transporte de la Secretaría.*

*8. Asesorar técnicamente a las diferentes dependencias de la Secretaría en la gestión integral de los proyectos especiales del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM.*

*9. Socializar al Secretario los resultados sobre el estado de la información requerida para el desarrollo de las actividades relacionadas con los proyectos especiales.*

*10. Orientar y asesorar la elaboración de estudios, evaluaciones, formulaciones, diagnósticos y documentos solicitados por las demás entidades, relacionados con proyectos especiales del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM.*

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

*11. Realizar el control y seguimiento permanente a la ejecución presupuestal y física de los convenios y/o contratos suscritos con empresas o entidades involucradas en proyectos especiales de Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM, para la ejecución de las obras de infraestructura física del sistema.*

*12. Asesorar y coordinar la ejecución de proyectos encaminados a promover el transporte intermodal.”*

Dicho lo anterior, la Dirección de Proyectos Especiales Contemporáneos dentro de sus funciones lidera la formulación y ejecución de proyectos estratégicos que impactan de manera significativa la movilidad y el sistema de transporte regional en Cundinamarca. Al cumplir con las funciones establecidas en el Decreto Ordenanza 406 de 2024, desde esta dirección se realiza el seguimiento técnico, al Sistema Integrado de Transporte Masivo y Movilidad regional para establecer altos estándares técnicos, financieros, y socioambientales y de esta manera cumplir con las metas propuestas en el Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2028. Su labor se enfatiza en la coordinación, control y seguimiento de proyectos de transporte alternativos y sostenibles contribuyendo al crecimiento y modernización del departamento.

Que mediante Escritura Pública No. 1280 del 15 de diciembre de 2010, fue constituida la Empresa Férrea Regional S.A.S., como una “*sociedad por acciones simplificadas, constituida entre entidades públicas o territoriales, de carácter comercial, con aportes públicos y con domicilio en la ciudad de Bogotá*”, cuyo objeto principal según Acta No. 36 de la Asamblea de Accionistas del 3 de julio de 2025, es “(i) *El desarrollo, establecimiento, explotación y operación del sistema de transporte masivo y del sistema de transporte ferroviario, incluyendo las respectivas infraestructuras. (ii) la gestión, de otros sistemas alternativos de transporte, cuando así lo determinen las autoridades competentes, así como a facilitar y coadyuvar a la integración modal con otros sistemas de transporte de entes gestores y modos de transporte para la correcta prestación de servicio de transporte. (iii) La gestión, ejecución y administración de proyectos de infraestructura de transporte que atiendan las necesidades de movilidad, cuando dicha labor se asigne o delegue por la correspondiente autoridad de transporte a través convenio o contrato, labores que podrá desempeñar directamente o con terceros. (iv) Prestar servicios de asesoría, consultoría, asistencia técnica y capacitaciones en servicios de transporte público en sus diferentes modalidades. (v) Las explotaciones colaterales que, conforme a condiciones físicas, tecnológicas y de utilización del sistema de transporte masivo, transporte ferroviario, otros proyectos especiales de transporte y de los proyectos de infraestructura de transporte que se encuentren a cargo de la Empresa, promuevan y benefician el desarrollo y operación de dicho servicio.*”.

La Corporación Financiera Internacional – CFI, miembro del Grupo Banco Mundial, es una institución financiera internacional, establecida en virtud de su convenio constitutivo, del cual es parte la República de Colombia de conformidad con lo señalado en el Decreto 1457 de 1956, que, entre otros, ofrece asistencia técnica en sus países miembros y que cuenta con experiencia en la estructuración y financiación de esquemas de Participación Público Privada (“PPP”).

|                                                                                                                      |                                             |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><b>Versión: 06</b>   |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Fecha</b><br><b>09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

Que el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, el cual fue reglamentado por el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que:

*“(…) **ARTÍCULO 20. DE LA CONTRATACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES.** Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.*

*(…)*

***PARÁGRAFO 1.** Los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos. (…)*”

Que en consecuencia, en el marco del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, la Corporación Financiera Internacional – CFI al aportar para el convenio los fondos de donantes internacionales administrados por la CFI destinados a la asistencia o ayuda internacional, por un monto correspondiente al 60%, el convenio se somete a los reglamentos de la CFI como organismo internacional, en consecuencia, está exceptuado de los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993 y por ende, del Reglamento de Contratación de las Entidades Estatales.

Es pertinente precisar que la demanda actual en transporte público de pasajeros entre Bogotá y la provincia de Sabana Centro es atendida mediante las siguientes modalidades y mecanismos: (i) el servicio de transporte público colectivo urbano autorizado para circular dentro del perímetro urbano de cada municipio; y (iii) el servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros autorizado por el Ministerio de Transporte. Estos dos han operado de manera conjunta a través de un convenio interadministrativo suscrito entre las autoridades de transporte.

En la actualidad la interdependencia geográfica y de servicios entre Bogotá y sus municipios vecinos se mantiene y exige la conformación de estrategias de articulación para resolver las problemáticas evidenciadas. Por ello, es necesario que la comunidad cuente con nuevos y mejores sistemas de transporte masivo, con lo que se genera ahorros en transporte, y acceso a servicios como salud y educación.

Por esto, el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 *“Colombia Potencia Mundial De La Vida”* establece como uno de los objetivos **“La Convergencia Regional”**, que implica la estructuración de modelos de desarrollo supramunicipales para el fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales y la integración de territorios bajo el principio de la conectividad física y la multimodalidad, entre otros, a través de sistemas y servicios regionales de transporte público de cero y bajas emisiones, y dentro de los proyectos estratégicos de Bogotá y Cundinamarca prevé la **“Rehabilitación de la red férrea regional de Cundinamarca (Regiotram de Occidente y Regiotram del Norte) y conexión con el sistema de transporte público de Bogotá”**. (negrilla fuera del texto original).

Entre tanto, la Ordenanza No. 001 de 2024, adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2028, *“Gobernando: Más que un Plan”*, el cual, contiene 395 metas estructuradas, este plan está

|                                                                                                                          |                                                 |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><br><b>Versión: 06</b> |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Fecha</b><br><b>09/07/2025</b> <b>aprobación:</b>   |

enfocado en cuatro líneas estratégicas: “1. *Bienestar verde*, 2. *Con-unidad*, 3. *Competitividad compartida* y 4. *Bien gobernar*”. Tres de esas líneas estratégicas incluyen metas que giran en torno al mejoramiento de la oferta de transporte multimodal, la movilidad segura, una política de movilidad activa y sostenible, el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de la logística y la competitividad compartida.

El Plan Departamental de Desarrollo 2024-2028 incorpora 18 determinantes de convergencia estratégica. Estos determinantes generarán un impacto de valor agregado en la comunidad, serán estos en donde confluyan las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, dónde se vean inmersas diferentes temáticas y se deben aunar esfuerzos para su cumplimiento. Entre estos, destaca el determinante **3.2.4.3.11. Movilidad Contemporánea**, a través del cual *“este plan de desarrollo le apuesta a la movilidad multimodal, sostenible y segura, en la que se darán condiciones para moverse en el territorio en los distintos medios de transporte con un alto enfoque en la sostenibilidad y energías limpias. (...)”*. En este determinante, se contempla el proyecto de Regiotram del Norte (Tren de Zipaquirá) como un proyecto estratégico para la interconexión regional, el cual hace parte de la estrategia de transporte multimodal.

Por otro lado, la línea estratégica de **“Competitividad compartida”** definida como *“un concepto que se refiere a la idea de que, en un entorno económico y social, la competencia y el éxito no deben estar restringidos a unos pocos individuos o empresas, sino que deben ser compartidos de manera más equitativa entre todos los participantes de una sociedad. Es un contexto en el que se promueve la idea de que el crecimiento económico y la prosperidad deben ir de la mano con la reducción de las desigualdades y la promoción de oportunidades para todos los sectores de la sociedad. Esto implica políticas y estrategias que fomenten la igualdad de acceso a la educación, el empleo, los servicios (...)”* contiene una serie de apuestas que contienen las diferentes metas en torno al mejoramiento de la oferta de transporte multimodal.

A su vez, esta línea estratégica incorpora la apuesta de **Movilidad Contemporánea** definida como *“un concepto que incorpora la movilidad vista desde un enfoque integral. Es decir, aquella donde se consideran el impacto de las intervenciones en la movilidad desde el bienestar social, protección ambiental y el crecimiento económico (...)”*. Este concepto es la base para que el Departamento afronte los desafíos significativos en movilidad desde la visión urbana y regional, mediante proyectos estratégicos de infraestructura de transporte en la ciudad-región.

La apuesta para establecer soluciones sostenibles para mejorar la movilidad en sus diferentes modalidades se centra en la implementación del modelo de movilidad contemporánea. A partir de este, se busca posicionar al departamento a través del incremento de la oferta de infraestructura de transporte, la integración multimodal, así como la implementación de una política de movilidad de calidad, accesible, universal e inclusiva de todos los actores del sistema.

Lo anterior, teniendo en cuenta grupos especiales, enfoque de género, personas con condición de discapacidad, grupos etarios, grupos vulnerables y grupos étnicos, entre otros. En el cual se reconocen sus vulnerabilidades, se previene la exclusión social y física, se intervienen y se disminuyen las externalidades negativas como la congestión, contaminación y, siniestralidad vial.



|                                                                                                                          |                                                 |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><br><b>Versión: 06</b> |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Fecha</b><br><b>09/07/2025</b> <b>aprobación:</b>   |

Una movilidad departamental donde se garantiza y se mejora el acceso a las oportunidades, implementando sistemas de transporte público eficientes, seguros y que protejan el medio ambiente enfrentando los nuevos desafíos de la movilidad.

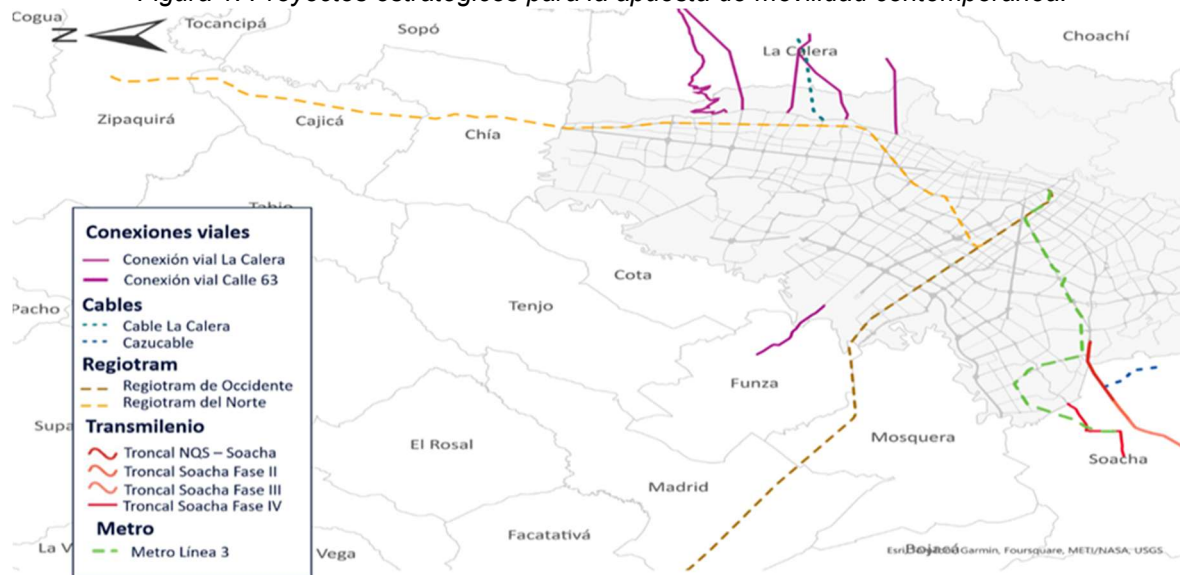
Estos nuevos desafíos de la movilidad surgen debido al crecimiento acelerado de la población, así como el incremento en la motorización y la planificación territorial orientada hacia el uso masivo de modos motorizados, ha generado una mayor demanda de transporte. Lo anterior, ha llevado a una progresiva saturación de los sistemas y de la infraestructura de transporte, generando congestión, altos tiempos de viaje, deterioro en la calidad del aire, aumento en la siniestralidad vial, insatisfacción con los servicios y una disminución de la calidad de vida.

Asimismo, a partir de esta apuesta por la movilidad contemporánea, y por ende de la línea estratégica de **Competitividad Compartida**, se busca mejorar el índice Departamental de **Competitividad aumentando 1 punto la calificación del pilar Infraestructura**. Este índice es una versión desarrollada por el Consejo Privado de Competitividad en el que generan una adaptación del Índice Global de Competitividad (GCI, por sus siglas en inglés) del Foro Económico Mundial. En este, se evalúa la competitividad de los 32 departamentos y del distrito capital, a través de 108 indicadores distribuidos en 13 pilares y agrupados en 4 factores de competitividad: i) condiciones habilitantes, ii) capital humano, iii) eficiencia de los mercados y iv) ecosistema innovador. El pilar de infraestructura se encuentra contenido dentro del factor de condiciones habilitantes.

Para lograr este objetivo, la apuesta de la **“Movilidad Contemporánea”** contiene 14 metas de producto a través de las cuales se buscan estructurar proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, así como algunos de los instrumentos de planeación territorial que requieren estos proyectos para lograr la cofinanciación por parte del Gobierno Nacional. La siguiente figura muestra los proyectos estratégicos los cuales hacen parte de esta apuesta.

|                                                                                                                      |                                             |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><b>Versión: 06</b> |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Fecha</b><br><b>09/07/2025</b>                  |
|                                                                                                                      |                                             | <b>aprobación:</b>                                 |

*Figura 1. Proyectos estratégicos para la apuesta de movilidad contemporánea.*



Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, para lograr este modelo de movilidad en el Departamento de Cundinamarca, se deben establecer las estrategias, políticas y programas a partir de instrumentos de planeación de la movilidad. Estos, implican el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible y Segura del Departamento y, de la misma figura a nivel municipal. Este instrumento permite generar una coherencia, así como base técnica y jurídica para el desarrollo de los proyectos y programas en las diferentes escalas gubernamentales. La estructura del Plan de Desarrollo permite estructurar los proyectos de infraestructura de transporte paralelamente a los instrumentos de planeación.

La apuesta de movilidad contemporánea busca estructurar e implementar proyectos estratégicos de infraestructura de transporte y por medio de la cual el Departamento adopta la posibilidad de contar con un sistema de movilidad accesible, integrado y sostenible acorde a las problemáticas contemporáneas, incorpora esta necesidad.

La apuesta por una movilidad contemporánea incluye, entre sus objetivos, la meta 265, que propone “Realizar la estructuración integral del proyecto Regiotram Norte”. Esta meta busca la estructuración del sistema Regiotram Norte, el cual tendrá conexión otros modos de transporte, como el Regiotram de Occidente, el Metro de Bogotá y TransMilenio. El propósito de este proyecto es satisfacer las necesidades de los usuarios al ofrecer un transporte seguro y sostenible, que les garantice accesibilidad y asequibilidad en sus viajes diarios. De esta manera, se promueve el uso de modos de transporte sostenibles dentro del Departamento, favoreciendo una movilidad más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

El Consejo de Gobierno Departamental, el 6 de octubre de 2025 declaró de importancia estratégica para el Departamento el proyecto Tren de Zipaquirá (Regiotram del Norte) mediante

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                                   |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

acta de la reunión, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 100 de la Ordenanza No. 103 de 2023.

Típicamente en la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, se establece un ciclo de vida que contiene diversas fases que permiten materializar los mismos. Inicialmente, se presenta una etapa de prefactibilidad, en la cual, a partir de la información primaria y secundaria disponible, se estima una viabilidad inicial a partir de criterios técnicos, legales y financieros. Esta fase tiene como propósito identificar las principales oportunidades, restricciones y riesgos, así como definir el alcance preliminar de la iniciativa y sus posibles escenarios de desarrollo. Generalmente, los resultados de esta etapa se consolidan en un perfil de proyecto, que sirve como insumo para decidir si se continúa hacia una fase más detallada.

En la segunda etapa, factibilidad, se realiza toma de información y se definen aspectos en detalle del proyecto que se busca materializar buscando establecer el grado de viabilidad de este desde los mismos componentes. De igual manera, en esta etapa se determina, a partir de un estudio de alternativas, la mejor opción para el proyecto a desarrollar desde aspectos técnicos, ambientales, sociales, financieras, entre otros. El objetivo principal es seleccionar la alternativa óptima, sustentada en criterios de costo-beneficio, sostenibilidad, funcionalidad e impacto territorial. Además, en esta fase se definen con mayor precisión los requerimientos de inversión, el esquema de gestión y las condiciones de implementación.

Luego de la etapa de factibilidad, se pasa a la etapa de estudios y diseños definitivos fase 3, en esta etapa se adelantan los diseños detallados suficientes y necesarios en todos los aspectos técnicos. Esta etapa proporciona los planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y presupuestos requeridos para la contratación, construcción y posterior operación del proyecto. Asimismo, se ajustan los estudios ambientales y sociales conforme a los requerimientos normativos, y se consolidan los cronogramas, presupuestos y modelos de gestión necesarios para la ejecución.

Con ocasión a la manifestación de interés por la Gobernación de Cundinamarca, para estructurar y desarrollar el proyecto "Tren Ligero Para Sabana Norte", la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Colombia – British Embassy Colombia, manifiesta a la Financiera del Desarrollo - FINDETER, que en cumplimiento con lo acordado entre las Partes en el Memorandum of Understanding, y en especial su Anexo No 1 título - "Master Plan for Rail Transport" ratifica su compromiso de desembolsar recursos provenientes de la cooperación del gobierno británico, en la cuenta especial, y por la suma de DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS (\$10.174.129.482), destinados a financiar el proyecto "Tren Ligero Para Sabana Norte" confirmado mediante comunicación del día 06 de junio de 2019, con el fin de contratar los estudios y diseños en etapa de factibilidad de esta iniciativa de movilidad.

En consecuencia, se suscribió entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, el Departamento de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional S.A.S., el Distrito Capital de Bogotá y el Instituto De Desarrollo Urbano – IDU el Convenio Interadministrativo 0018 de 2019

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

(numeración Findeter), 048 de 2019 (numeración Departamento de Cundinamarca), CE-048-2019 (numeración IDU), con el fin de *“Aunar esfuerzos para “ELABORAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL TREN ENTRE BOGOTÁ D.C. y ZIPAQUIRÁ”*. Como resultado de las diversas modificaciones a este acuerdo, se concretó una inversión de \$33.674.129.428 COP M/CTE, estipulada en el Otrosí 4 del mencionado Convenio.

En el marco de dicho convenio interadministrativo, el 29 de abril de 2020 Findeter suscribió el Contrato de Consultoría No. 0016 de 2020 con la Unión temporal EGIS –DELOITTE - DURÁN & OSORIO, con el objeto de “consultoría para la realización de los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la estructuración técnica, legal, financiera y de equidad de género e inclusión social de un tren de carga y pasajeros entre Bogotá y Zipaquirá”. El contrato comenzó el 14 de mayo de 2020, pero experimentó dos suspensiones: la primera entre el 18 de marzo y el 14 de octubre de 2021, para redefinir su alcance según decisiones del Gobierno Nacional sobre el corredor de carga y su integración al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá; y la segunda desde el 14 de diciembre de 2021 hasta el 4 de marzo de 2022. Mediante Otrosí No. 5 del 4 de marzo de 2022, se reanudó el contrato con un alcance ajustado, incorporando además el diseño preliminar de una infraestructura logística especializada en la Sabana para el manejo de carga entre Bogotá y Belencito.

Dentro de las actividades de la consultoría se desarrolló la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto Tren de Zipaquirá que incorpora los componentes de hidráulica e hidrología, tránsito y movilidad, diagnóstico legal y financiero, obras civiles, geología y geotecnia, operación y mantenimiento, componente social y presupuesto y programación. Adicionalmente, el consultor desarrolló los documentos requeridos para el cumplimiento de la Resolución 20243040018695 de 2024 “Por medio de la cual se reglamentan los requisitos para la participación de la Nación en la cofinanciación a los Sistemas de Transporte Público de Pasajeros del país y se dictan otras disposiciones”.

Como resultado el proyecto de Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), corresponde a un sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros diseñado para mejorar significativamente la movilidad en la región, con 49,5 km de longitud, 17 estaciones y 2 patios-taller con accesibilidad universal. Este proyecto iniciará su recorrido en el centro de Bogotá D.C., atravesará los municipios de Chía y Cajicá, para finalizar en la zona de expansión urbana nororiental de Zipaquirá.

Este proyecto incorpora trenes eléctricos ligeros, proporcionando una solución efectiva a los actuales problemas de tráfico derivados de la falta de un sistema de transporte de pasajeros eficiente. Su implementación resulta en una necesidad que repotencie la red de transporte público integrado a nivel regional, el cual discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

La Secretaría de Movilidad Contemporánea y la Empresa Férrea Regional S.A.S. desean introducir la participación del sector privado en el Proyecto. Para tal fin, pretenden realizar la

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos de los contratos del Proyecto para identificar y seleccionar Participante(s) del Sector Privado (“PSP”) que ejecute parcial o totalmente el Proyecto, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y la normativa aplicable (la “Transacción PPP”) para diseñar, financiar, construir, operar y mantener el corredor férreo de que trata el Proyecto.

La Corporación Financiera Internacional – CFI, miembro del Grupo Banco Mundial, es una institución financiera internacional, establecida en virtud de su convenio constitutivo, del cual es parte la República de Colombia de conformidad con lo señalado en el Decreto 1457 de 1956, que, entre otros, ofrece asistencia técnica en sus países miembros y que cuenta con experiencia en la estructuración y financiación de esquemas de Participación Público Privada (“PPP”).

Por lo anterior, nace la necesidad de adelantar el proceso para realizar la estructuración integral del proyecto, que permita llevar a cabo su ejecución y puesta en marcha. Para ello, se suscribirá por parte de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, la Empresa Férrea Regional S.A.S. y la Corporación Financiera Internacional un convenio de asesoría técnica con el propósito que se realice la estructuración de los componentes técnico, legal, financiero, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), para la posterior ejecución del Proyecto.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el crecimiento demográfico en el Departamento de Cundinamarca ha aumentado 20,25% del 2018 al 2025, pasando de 2,939,840 personas en 2018 a una proyección de 3,535,067 en 2025<sup>2</sup>. Esto ha generado la necesidad de implementar modos de transporte para pasajeros y mercancías. En respuesta, se han priorizado iniciativas de movilidad seguras, eficientes y sostenibles, diseñadas de manera integral para satisfacer las demandas de transporte de la población del Departamento.

Para garantizar una movilización eficiente, segura y sostenible en el futuro, así como mejorar la infraestructura de transporte, se han desarrollado estrategias mediante proyectos de movilidad. Estos proyectos abordan posibles problemáticas futuras y proponen soluciones viables. La implementación de diferentes modos de transporte que mantengan conectividad, accesibilidad, inclusión, sostenibilidad y eficiencia está alineada con los objetivos regionales, nacionales e internacionales.

La Figura 2 muestra la dinámica de viajes de algunas provincias del Departamento. En esta se puede identificar que las provincias de Soacha, Sabana Occidente y Sabana Centro son las que mayores interacciones presentan con el Distrito Capital. A partir de esto, surge la necesidad de

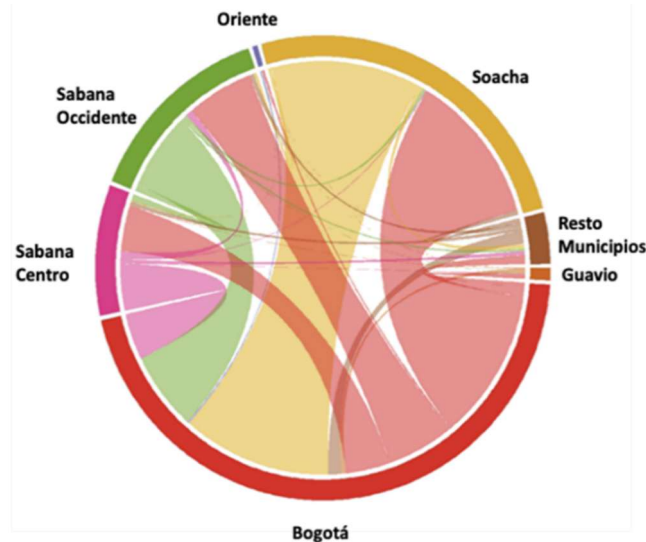
<sup>2</sup> Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Proyecciones de Población y Estudios Demográficos (PPED), Serie departamental de población por área, para el periodo 2018-2050. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion> (Consultado el 21 de octubre de 2025).



|                                                                                                                      |                                             |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><b>Versión: 06</b> |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Fecha</b><br><b>09/07/2025</b>                  |
|                                                                                                                      |                                             | <b>aprobación:</b>                                 |

satisfacer la demanda de viajes a través de infraestructura de transporte accesible, eficiente y segura.

*Figura 2. Gráfica de dinámica de viajes entre las provincias y Bogotá.*



Fuente: Elaboración propia.

Igualmente, la infraestructura de transporte y los sistemas de transporte público son clave para el beneficio de la población, ya que mejoran la conectividad y fomentan el desarrollo económico. Estos sistemas reducen los tiempos de viaje, aumentan la cantidad de servicios disponibles y mejoran la experiencia de los usuarios. Además, el estudio objeto de la presente contratación facilitará el acceso a oportunidades permitiendo una mejor conectividad entre modos de transporte, mejorando la conectividad y reduciendo tiempos de viaje.

Las problemáticas identificadas en el territorio, respecto de las cuales el proyecto Tren de Zipaquirá puede generar un impacto significativo en su mitigación o solución, son las siguientes:

- **Ineficiencia del transporte público actual entre los municipios de la sabana y el Distrito Capital.**

El sistema de transporte intermunicipal actual cuenta con una flota vehicular suficiente para satisfacer la demanda de pasajeros. No obstante, se observa una falta de organización en la prestación del servicio, así como problemas de sobrecupo en las horas pico, lo cual disminuye la calidad del servicio y propicia situaciones que afectan la dignidad del usuario.

El servicio de transporte urbano de los municipios de Zipaquirá, Cajicá y Chía cuenta con debilidades que afectan la calidad de servicio, tales como el deficiente control de sus operaciones, falencias en lugares de ascenso y descenso de pasajeros, así como un sistema de recaudo poco eficiente.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                                   |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

- **Alta congestión vehicular**

Existe una saturación de la capacidad vial que se da en las horas pico en el acceso norte de la ciudad, tanto por la Autopista Norte como por la Carrera 7, afectando en mayor proporción a los usuarios de vehículos de transporte privado (autos y en menor proporción motos), los cuales deben soportar aumentos de tiempo en sus desplazamientos.

Las bajas velocidades con las que operan los corredores paralelos al Tren de Zipaquirá (Regiotram Norte) se traducen en el aumento de la congestión y externalidades como la contaminación por fuentes móviles, lo que aumenta el nivel de exposición de los usuarios de dichos corredores.

- **Infraestructura vial regional deficiente**

El área de influencia cuenta con actividades de industrias limpias, investigación y desarrollo, protección ambiental, equipamientos deportivos y alta tecnología que generan viajes con motivo de trabajo en la región. En cuanto a centros de comercio, se ubican El San Andresito del Norte, centros comerciales como BIM A, Fontanar, Hacienda Santa Bárbara y Centro Chía, entre otros, que se convierten en importantes generadores/atractores de viajes. Se ubican colegios campestres y universidades como La Militar, la Escuela Colombiana de Ingenieros, La Sabana, la ECCI, campus de la Santo Tomás y la UDCA, entre otras.

Adicionalmente, se encuentran en auge nuevos proyectos de vivienda en los municipios de Zipaquirá, Chía y Cajicá, así como proyectos hacia el norte de la ciudad de Bogotá, tales como Lagos de Torca y la Reserva Vander Hammen, que constituyen grandes centros generadores/atractores de viajes.

Por otra parte, resultan importantes los viajes de índole turístico o recreativo, generados por el potencial turístico en las zonas aledañas al corredor. Bogotá cuenta con Monserrate, que es uno de los sitios turísticos más visitados del país, y la zona de Usaquén. En Zipaquirá se ubica la Catedral de Sal (Primera Maravilla de Colombia), el Parque Jaime Duque, el Autódromo de Tocancipá, numerosos clubes de descanso y recreación, entre otros destinos atractivos. Adicionalmente, el Aeropuerto El Dorado se caracteriza por ser un Hub de viajes en Latinoamérica, por lo que se dan numerosas escalas, que representan un potencial de turismo para viajeros que están un solo día en la ciudad y buscan llegar rápidamente a destinos cercanos.

En este contexto, según lo cuantificado por el consultor UNIÓN TEMPORAL EGIS-DELOITTE-DURÁN & OSORIO en el producto “Actualización diagnóstico y línea base del corredor férreo componente de tránsito, transporte y movilidad”, existen un total de 571.636 viajes diarios que se realizan dentro del área de influencia del proyecto y se clasificaron en función de su origen destino en cuatro escalas de análisis: los viajes entre Bogotá y los municipios ubicados en la zona de influencia (Cajicá, Chía, Gachancipá, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá) que corresponden al 11% del total de viajes, esta misma proporción se mantiene entre los viajes de los municipios a Bogotá; los viajes entre municipios corresponden al 7% (no incluye viajes internos en los municipios) y,

|                                                                                                                      |                                             |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

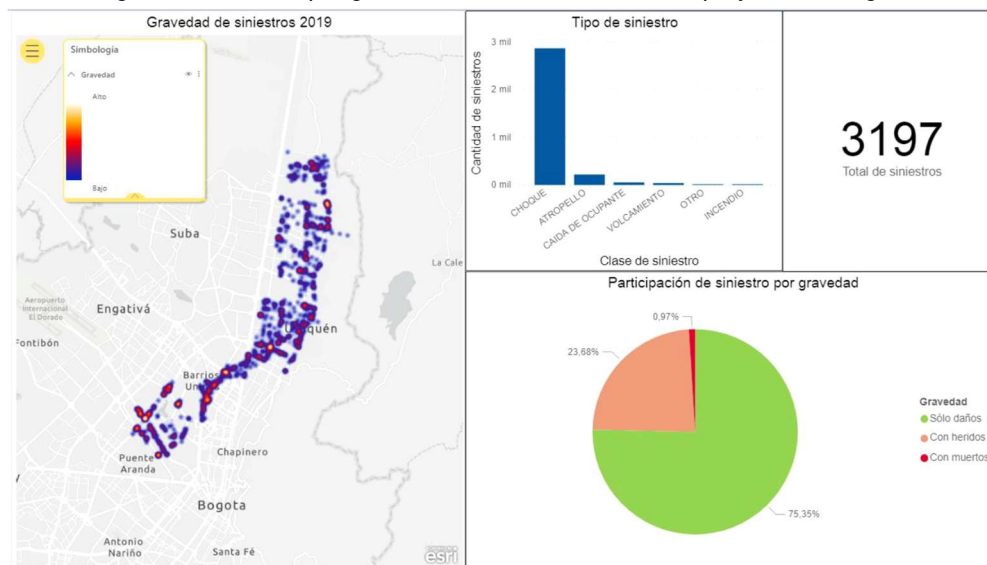
los viajes internos en Bogotá que corresponden al 71% de participación sobre el total de viajes estimados en la zona de influencia (entre estos viajes solo se consideran los realizados en las localidades dentro del área de influencia del proyecto descartando los viajes internos de las localidades).

Teniendo en cuenta la magnitud de las necesidades de transporte y el número de viajes diarios que se realizan entre los municipios de la sabana y Bogotá, la oferta de infraestructura existente, correspondiente a dos corredores de integración entre Bogotá y los municipios de la Sabana Centro, la Autopista Norte y la Carrera 7, resulta insuficiente para atender la demanda actual.

- **Alta siniestralidad**

Según el informe de “Actualización diagnóstico y línea base del corredor férreo componente de tránsito, transporte y movilidad” realizado por el consultor UNIÓN TEMPORAL EGIS-DELOITE-DURÁN & OSORIO, la siniestralidad vial que se da en el corredor se da por dos factores primer lugar, para el caso de los vehículos de transporte público por temas asociados a la guerra del centavo en el corredor y las altas velocidades que en periodos no pico pueden alcanzar los motociclistas y algunos conductores de auto.

*Figura 3. Siniestros por gravedad en el tramo urbano del proyecto en Bogotá*



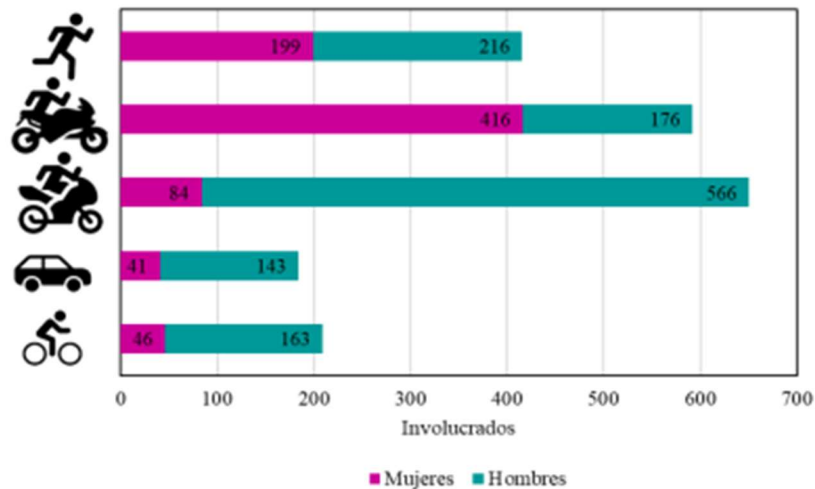
Fuente: UNIÓN TEMPORAL EGIS-DELOITE-DURÁN & OSORIO a partir de información de la SDM, 2022.

El 75% de los siniestros corresponden a solo daños y el actor más vulnerable en términos de seguridad vial dentro del área de influencia directa del Tren de Zipaquirá corresponde a motociclistas y sus acompañantes, seguidos del peatón y el ciclista en menor medida. Se destaca la alta proporción de mujeres víctimas de siniestros viales bajo el rol de pasajeras de moto. En

|                                                                                                                      |                                             |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><b>Versión: 06</b> |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Fecha</b> 09/07/2025 <b>aprobación:</b>         |

cuanto a la situación de los conductores, sean de moto o bicicleta, es claro que el porcentaje de hombres es superior al de mujeres por la poca cantidad de mujeres conduciendo.

*Figura 4. Involucrados en siniestros con heridos y fatales*

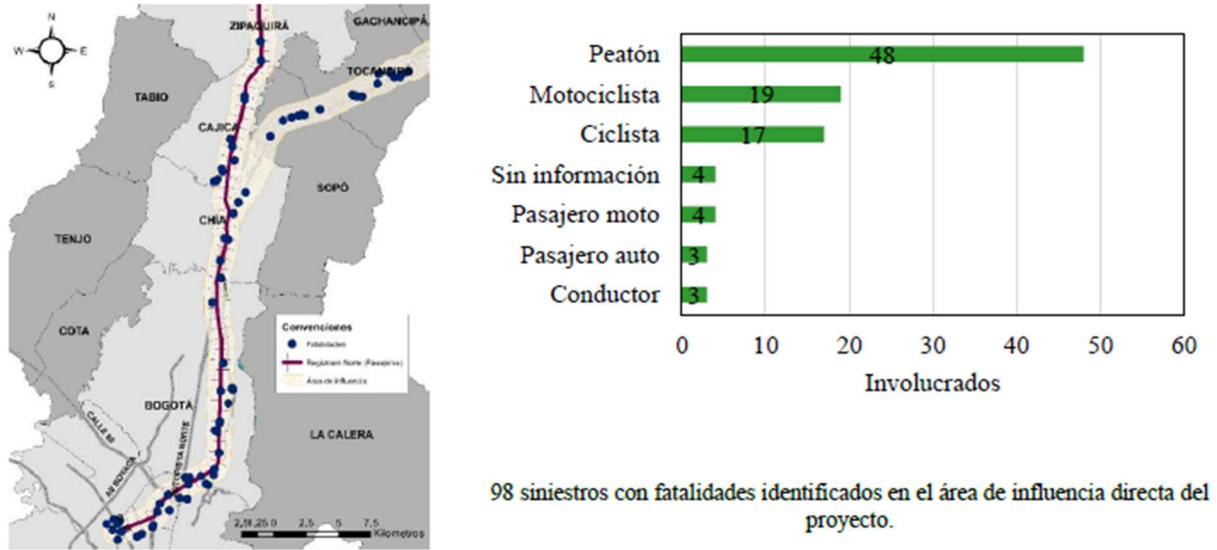


Fuente. UNIÓN TEMPORAL EGIS-DELOITE-DURÁN & OSORIO a partir de Anuario de siniestralidad (2019), Secretaría Distrital de Movilidad, 2022.

Para el caso de los siniestros se cuenta con información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial-ANSV que permitió identificar la localización de los siniestros con fatalidades en todo el corredor. Se identifica que son los peatones los actores viales que más se ven involucrados en siniestros fatales.

|                                                                                                                      |                                             |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><b>Versión: 06</b> |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Fecha: 09/07/2025</b><br><b>aprobación:</b>     |

Figura 5. Siniestros con fatalidades en la zona de influencia directa del proyecto



Fuente. UNIÓN TEMPORAL EGIS-DELOITE-DURÁN & OSORIO a partir de información de la ANSV, 2022.

• **Ahorros en emisiones de CO2eq**

Otro aspecto que genera un Costo Social y es el alto impacto ambiental generado por el uso intensivo del transporte terrestre automotor, el cual contribuye significativamente a la emisión de contaminantes locales y gases de efecto invernadero. Estos impactos tienen repercusiones directas en la salud pública, la calidad del aire y el cambio climático, generando altos costos sociales.

En la evaluación socioeconómica incluida en los estudios de factibilidad del proyecto realizados por el consultor UNIÓN TEMPORAL EGIS-DELOITE-DURÁN & OSORIO en el documento “Evaluación social y económica”, se estima un beneficio por ahorro en reducción de emisiones de GEI del orden de \$342.333 millones de pesos en precios constantes de diciembre de 2024 (VPNB). Esta reducción de emisiones representa una mejora sustancial en la calidad ambiental de la región y una disminución en los costos sanitarios y ecológicos asumidos por la sociedad.

Este estudio abarca la gestión integral de la estructuración de los componentes técnicos, legales y financieros del sistema ferroviario Tren de Zipaquirá (Regiotram del Norte). Su objetivo es mejorar la accesibilidad y asequibilidad para los potenciales usuarios que necesitan acceder a esta infraestructura de transporte ferroviaria de manera sostenible y segura. Además, busca fomentar la integración de diferentes modos de transporte dentro del departamento de Cundinamarca, promoviendo un sistema de movilidad más eficiente y conectado.

Este proceso contractual se realiza acorde a las funciones de la secretaría en sus funciones: “1. Formular y orientar las políticas en el marco de las competencias del Departamento, sobre (...);



|                                                                                                                          |                                                 |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                                   |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

*el transporte público urbano en todas sus modalidades; los modos de transporte carretero, (...); el mejoramiento de las condiciones de movilidad; y el desarrollo de infraestructura vial y de transporte”, “2. Participar y orientar las políticas públicas, para la formulación de los planes, programas y proyectos de inversión, con respecto a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y de transporte del Departamento” y “4. Gestionar e implementar el sistema integrado de transporte del Departamento de Cundinamarca y definir y priorizar los corredores del sistema.”.*

Aunado con lo anterior, se requiere de un aliado estratégico experto en estructuración de proyectos de infraestructura que, permita soportar financieramente el proyecto, con la aplicación de buenas prácticas de infraestructura en el Departamento y garantizando la puesta en marcha, de interconexión regional con una movilidad contemporánea. Así las cosas, se opta por un aliado que demuestre su experticia con proyectos de infraestructura de transporte en Colombia.

El artículo 3º de la Ley 489 de 1998 indica que la función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.

El artículo 4 de la Ley 489 de 1998 establece que *“la función administrativa, busca, la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, por lo cual los organismos, entidades y personas encargadas del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general”.*

Así mismo, el artículo 96 de la citada norma, la celebración del presente convenio de cooperación se contribuye al objetivo << *lograr una administración departamental eficiente, capaz y efectiva transparente, más cerca al ciudadano en trámites, servicios y de respaldo directo a los municipios, con criterios de oportunidad, pertinencia y calidad*>>. El convenio de cooperación, se encuentra contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones 2025.

|                                                                                                                      |                                             |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                     |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Versión: 06</b><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

Agencia Nacional de Contratación Pública  
Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 21:11:13  
SECRETARÍA DE MOV...

Búsqueda ▼ Mis procesos ▼ Procesos ▼ Contratos Proveedores ▼ Menú ▼ Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Gestión de PAA → Ver plan anual de adquisiciones

PUBLICADO

Año: 2025  
Versión: 30

Usuario creador: Santiago Aviles Huertas

Equipo: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / 9/01/2025 12:50 PM (UTC -5 horas)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 13/01/2025 6:24 PM (UTC -5 horas)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 17/01/2025 8:49 AM (UTC -5 hora

**Adquisiciones planeadas**

Búsqueda de adquisiciones

Buscar: IFC

Código UNSPSC: Agregar códigos UNSPSC

Modalidad de selección: Agregar

Eliminar filtros

Adquisiciones planeadas

Adquisiciones planeadas (1)

| Código UNSPSC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Fecha estimada de presentación de ofertas | Duración del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 81101500<br>81102200 | Asesoría por parte de IFC para la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá | Octubre                                          | Octubre                                   | 20 Mes (s)            | Contratación directa   | Recursos propios       | 3.500.000.000 COP    |

## 2. ESTUDIO DEL SECTOR:

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual dispone que: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.” Por lo anterior se deja constancia del estudio del sector del presente proceso en el *Anexo Análisis del sector*.

### 2.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

El valor del convenio se estima en **DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD \$2.062.500)**, que se estima en **OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES PESOS M/CTE (COP \$8.514.000.000)**, con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$4.128), tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025<sup>3</sup>. Las contribuciones para cubrir los costos incurridos de acuerdo con el Presupuesto son las siguientes:

- I. **Contribuciones de la Corporación Financiera Internacional – CFI:** La CFI ha obtenido para la ejecución de las Actividades la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD \$ 1.237.500)**, que se estima en **CINCO MIL CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP \$5.108.400.000)**, con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO

<sup>3</sup> Banco de la República, Tasa Representativa del Mercado (TRM), Unidad: COP/USD, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Disponible en: <https://suameca.banrep.gov.co/buscador-de-series/#/consolidado>

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

PESOS M/CTE (\$4.128), tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025, por parte fondos fiduciarios (trust funds) y/o Fondos de Ayuda Internacional No Reembolsables, según aplique los cuales se destinarán exclusivamente a cubrir el costo de los Consultores de la CFI.

Se entiende por “Fondos de Ayuda Internacional No Reembolsables” recursos de la CFI o de donantes internacionales y administrados por la CFI, destinados a la asistencia o ayuda internacional.

- II. **Contribuciones de la Secretaría de Movilidad Contemporánea:** corresponderá a la suma de **OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DÓLARES AMERICANOS (USD \$825.000)**, que se estima en **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP \$3.405.600.000)** con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$4.128), tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025.

## 2.2. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca aplica el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, asimismo siguiendo los lineamientos del documento CONPES 3714 de 2011 “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública” arrojando los riesgos que pueden afectar el proceso de contratación y ejecución del contrato, enlistados en el *Anexo MATRIZ DE RIESGOS*.

## 3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

### 3.1. OBJETO:

*“Asesoría por parte de IFC para la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá”.*

#### 3.1.1. ALCANCE:

Mediante el convenio de asesoría técnica, la Corporación Financiera Internacional realizará las actividades descritas en el *Anexo 2. Especificaciones generales del servicio Tren a Zipaquirá* el cual hace parte integral del convenio y del presente documento.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

#### **3.1.1.1. FASE 0. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA**

- **Actividad 1. Plan de Trabajo, cronograma y enfoque metodológico.**

#### **3.1.1.2. FASE 1. AJUSTES Y GESTIÓN PARA EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**

- **Actividad 2. Acompañamiento para la firma del Convenio de Cofinanciación**

#### **3.1.1.3. FASE 2. AJUSTE ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRUCTURACIÓN Y APROBACIONES DE LA TRANSACCIÓN.**

- **Actividad 3. Ajustes y Complementos a los Estudios de Factibilidad**

La actividad 3 se integra en los siguientes componentes:

- Estudio de demanda
- Riesgos climáticos, resiliencia y descarbonización
- Bienes de Interés Cultural, y patrimonio cultural tangible e intangible
- Material rodante
- Estaciones
- Plan Operacional
- Zona de protección, la zona de seguridad, las franjas de retiro obligatorio
- Traslado y protección de redes
- Estudios prediales
- Traslado Taller ANI
- Presupuesto y Cronograma para Etapas del proyecto
- **Actividad 4. Revisión del esquema de Transacción**
- **Actividad 5. Estructuración Integral para el proceso de licitación**

En la actividad 5 se realizará la estructuración integral que incluye:

- Estructuración técnica
- Estructuración Socioambiental
- Estructuración financiera
- Estructuración legal
- Estructuración de Riesgos
- **Actividad 6. Estructura conceptual para la gestión e implementación del Proyecto.**
- **Actividad 7. Interventoría - Revisión técnica.**

#### **3.1.1.4. FASE 3. FINANCIACIÓN, PROMOCIÓN, LICITACIÓN Y CIERRE COMERCIAL**

- **Actividad 8. Apoyo solicitud cupo de endeudamiento y preparación negociaciones con banca comercial y/o multilateral.**
- **Actividad 9. Aprobaciones para la apertura de los procesos de selección**

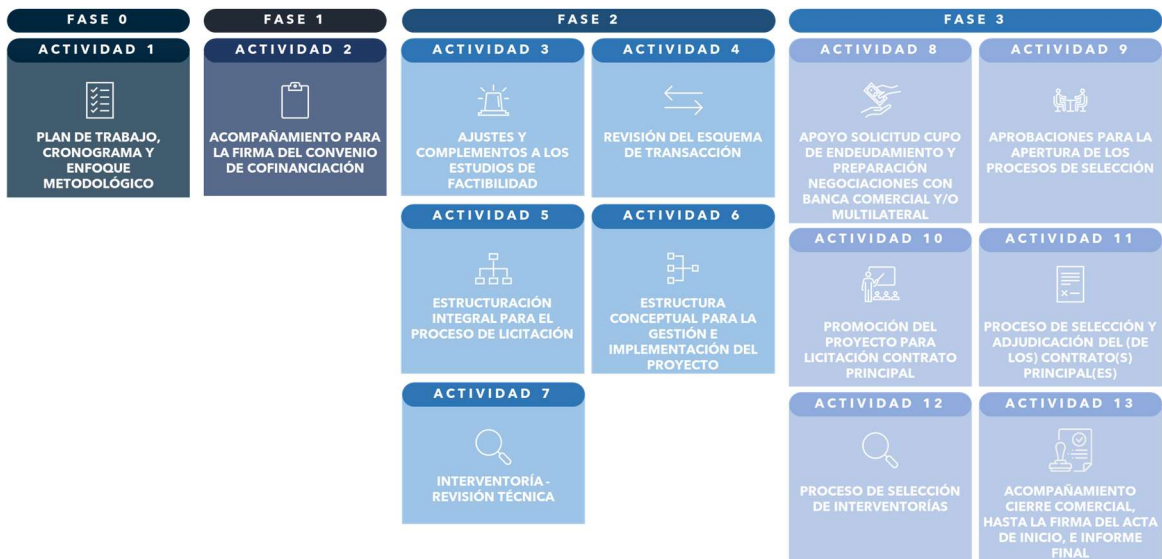
|                                                                                                                      |                                             |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

- **Actividad 10. Promoción del proyecto para licitación contrato principal.**
- **Actividad 11. Proceso de selección y adjudicación del (de los) contrato(s) principal(es)**
- **Actividad 12. Proceso de selección de interventorías**
- **Actividad 13. Acompañamiento cierre comercial, hasta la firma del acta de inicio, e informe final**

### 3.1.2. Condiciones Técnicas Exigidas.

Las actividades y entregables que la Corporación Financiera Internacional (CFI) brindará se encuentran divididos en cada una de las fases de ejecución de la Asesoría, a saber: Fase 0 – Plan de Trabajo y Metodología, Fase 1 – Ajustes y Gestión para el Convenio de Cofinanciación, Fase 2 – Ajuste Estudios Técnicos, Estructuración y Aprobaciones de la Transacción y Fase 3 – Financiación, Promoción, Licitación y Cierre Comercial. Estas cuatro (4) fases agrupan trece (13) actividades, como se describe en la siguiente figura:

*Figura 6. Fases y actividades del Convenio*



*Fuente: Dirección de Proyectos Especiales Contemporáneos.*

#### 3.1.2.1. FASE 0. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA

- **Actividad 1. Plan de Trabajo, cronograma y enfoque metodológico.**

Se requiere la entrega de:

- Un (1) plan de trabajo y cronograma general que contemple las fases y actividades.
- Un (1) plan de trabajo y cronograma detallado (en *Microsoft Project*) que permite visualizar las actividades que se deben adelantar para lograr los entregables solicitados en cada una

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

de las fases, así como la identificación de la ruta crítica para su adecuada ejecución. El nivel de desagregación del cronograma de trabajo debe incluir las diferentes actividades requeridas. En cada fase se deben desagregar los diferentes entregables, incluyendo las subactividades necesarias para lograr cumplir con los requerimientos del Gobierno Nacional, incluyendo los procesos para la contratación de consultores o asesores externos, los trabajos de campo, el desarrollo de los documentos necesarios, las reuniones de sustentación y los ajustes para atender observaciones; se deberán indicar las fechas de entregas parciales, finales, los períodos de aprobación y demás hitos o actividades claves para el desarrollo de la Contratación.

- Propuesta metodológica, por fases y actividades, que permita identificar los recursos de personal externo y propio, consecuentes con el plan de trabajo propuesto, donde se indique los procesos y/o modelos a utilizar para analizar, evaluar y obtener los resultados asociados a cada fase.

### **3.1.2.2. FASE 1. AJUSTES Y GESTIÓN PARA EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**

En esta fase se espera que la CFI lleve a cabo todas las acciones correspondientes a la asistencia y acompañamiento en aquellos trámites requeridos para la firma del Convenio de Cofinanciación al igual que la revisión de los estudios de factibilidad adelantados por FINDETER en cumplimiento del Convenio No. 0018 – 0048 – CE-0048 suscrito con la Gobernación de Cundinamarca, Empresa Férrea Regional, Distrito Capital e IDU.

#### **• Actividad 2. Acompañamiento para la firma del Convenio de Cofinanciación**

Esta actividad tiene como propósito acompañar y asistir en la realización de los trámites necesarios para obtener cofinanciación de la Nación para el Proyecto.

Para lo anterior, CFI deberá desarrollar, ajustar o actualizar los borradores de los documentos que se requieran para llevar a cabo el trámite de cofinanciación, así como acompañar y asistir en los trámites y reuniones ante las autoridades del nivel nacional, departamental, distrital y municipal, que sean necesarios para obtener las aprobaciones del CONFIS, la Asamblea Departamental, los Concejos Distrital y Municipal y Consejos de Gobierno, para la obtención de aval fiscal, las vigencias futuras y el CONPES, que sean requeridos para que el Proyecto sea declarado de importancia estratégica.

Además de llevar a cabo el acompañamiento, CFI deberá apoyar todas las gestiones requeridas ante entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal, que permitan lograr la suscripción del Convenio de Cofinanciación del “Proyecto”, incluyendo el apoyo en los siguientes trámites:

- Aval fiscal de las Entidades Territoriales.
- Aval fiscal de la Nación.
- Aprobación de las vigencias futuras territoriales.
- Aprobación de las vigencias futuras nacionales.
- CONPES de declaratoria de Importancia Estratégica - nación.



|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

- Propuesta de Convenio de Cofinanciación.

Así mismo, en cuanto a las actividades de ajuste de documento se realizará lo siguiente:

- Adelantar los ajustes y complementos aplicables (sin que impliquen estudios adicionales) en los documentos que se requieran realizar, para dar cumplimiento a lo exigido por el Ministerio de Transporte
- Preparar borradores de las comunicaciones solicitadas para que la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional - EFR deban radicar ante los Ministerios correspondientes, para presentar los documentos ajustados y dar respuesta a las observaciones y solicitudes que hizo el Ministerio de Transporte.

### **3.1.2.3. FASE 2. AJUSTE ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRUCTURACIÓN Y APROBACIONES DE LA TRANSACCIÓN**

Durante esta fase, el CFI adelantará la estructuración integral del Proyecto en sus componentes técnico- —incluyendo consideraciones de impactos climáticos y descarbonización, socioambiental, financiero, legal y de riesgos. Partiendo de la revisión y ajuste en lo pertinente de los estudios de factibilidad preexistentes, se procederá a definir y sustentar el esquema de transacción y los modelos contractuales que resulten idóneos para la ejecución del proyecto. El objetivo fundamental de esta etapa es consolidar todos los documentos que servirán de base para la posterior fase de licitación, garantizando su solidez técnica, viabilidad financiera y estricto apego al marco normativo aplicable.

#### **• Actividad 3. Ajustes y Complementos a los Estudios de Factibilidad**

El proyecto Tren de Zipaquirá ya cuenta con estudios de factibilidad adelantados por FINDETER en cumplimiento del objeto y alcance del Convenio No. 018 de 2019 (Numeración FINDETER), No. 048 de 2019 (Numeración de la Gobernación de Cundinamarca y CE-048 de 2021 Numeración IDU). Dentro de esta actividad el CFI realizará los siguientes ajustes o complementos a los diseños:

#### **Estudio de demanda:**

El objetivo principal es actualizar el modelo de demanda ajustando los cortes temporales de acuerdo con el nuevo cronograma del Proyecto. En estos cortes se actualizará el listado de proyectos previstos a desarrollarse en el área de influencia del Proyecto, el cual previamente debe ser acordado y validado. Adicionalmente, se modelarán hasta tres (3) nuevos escenarios para todos los cortes temporales, que incluyan estaciones adicionales a las actualmente previstas, con el objetivo de maximizar la demanda sin sobrepasar la capacidad operativa del sistema.

Se debe actualizar el estudio de tránsito únicamente en lo asociado a la incorporación de las Nuevas Estaciones con sus accesos y urbanismo. Esta actividad no contempla la presentación y aprobación del estudio de tránsito a la Secretaría distrital de Movilidad.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

## **Riesgos climáticos, resiliencia y descarbonización**

Se requiere una evaluación de riesgos climáticos para entender la situación actual y las proyecciones futuras de riesgos asociados al cambio climático en el proyecto. Esta evaluación debe proponer medidas de adaptación y resiliencia que aborden las principales vulnerabilidades.

Se deben identificar oportunidades de mitigación en el diseño, operación y mantenimiento del proyecto, así como oportunidades técnicamente viables para disminuir las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), lo que incluye la innovación tecnológica, la transición energética y la eficiencia operativa. Para ambos aspectos (riesgos climáticos y descarbonización) se debe estimar el valor del Capex y Opex.

## **Bienes de Interés Cultural (BIC), y patrimonio cultural tangible e intangible:**

Esta actividad se centra en el patrimonio cultural. Se debe realizar un inventario de Bienes Culturales de orden nacional, distrital y municipal. Esto incluye recopilar información sobre BIC declarados (monumentos, centros históricos, sitios arqueológicos) y realizar consultas en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural (RNPC), bases de datos del Ministerio de Cultura, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) del Distrito Capital, y oficinas municipales competentes.

Se debe llevar a cabo una inspección técnica para verificar el estado de conservación de inmuebles, conjuntos urbanos o sitios de valor cultural. Específicamente para las estaciones, se requiere un diagnóstico de uso actual, identificación de la entidad responsable y situación jurídica, así como un diagnóstico general de su estado físico (basado en inspección visual). Finalmente, se deben formular propuestas de intervención y se debe adelantar la socialización de las propuestas con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

## **Material rodante:**

Dado que el material rodante propuesto inicialmente para el Tren de Zipaquirá corresponde al mismo modelo del Regiotram de Occidente, se debe realizar un análisis detallado de las modificaciones introducidas en este último proyecto a través de otrosíes a las especificaciones técnicas.

El análisis debe determinar si, por razones estratégicas, técnicas, económicas u operacionales, se recomienda usar el mismo tipo de material rodante para ambos proyectos o si es preferible utilizar uno diferente. Se deben incluir oportunidades de mitigación de GEI en el análisis.

- Si se opta por el mismo material, se deben incorporar los ajustes ya adoptados en el Regiotram de Occidente, revisando especialmente los aspectos que afectan el diseño de estaciones (altura, longitud de trenes, distribución de puertas) para garantizar la interoperabilidad.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

- Si se opta por un material diferente, se deben definir los parámetros técnicos óptimos (eficiencia, capacidad, mantenimiento, costos) considerando la pluralidad de oferentes en el mercado, y se identificarán los cambios necesarios en las estaciones e infraestructura.

Los análisis deben hacerse coordinadamente con el Plan de Operación. Se debe estimar el Capex y Opex del material rodante resultante y revisar y ajustar el sistema de suministro eléctrico acorde a las especificaciones del material rodante y las nuevas estaciones.

#### **Estaciones:**

Si el Estudio de Demanda determina la inclusión de nuevas estaciones, se deben realizar los diseños correspondientes, incluyendo su urbanismo y accesos.

Se deben considerar oportunidades de resiliencia climática y descarbonización. Además, si el análisis de Material Rodante identifica cambios en las estaciones originales, se realizarán y/o ajustarán los diseños de estas. Se debe estimar el nuevo valor de Capex y Opex resultante de la inclusión de nuevas estaciones y/o el ajuste de las existentes.

#### **Plan Operacional:**

El Plan Operacional debe ser actualizado y ajustado con base en los resultados del Estudio de Demanda, el número de estaciones y la definición del material rodante. La premisa principal es la optimización de la cantidad de material rodante.

Se requiere determinar los bucles necesarios para una operación óptima. Si el material rodante utiliza dos unidades, se debe revisar la posibilidad de operar en unidades sencillas en horas valle o sectores de menor demanda para optimizar frecuencias y ocupación, incluyendo soluciones para disminuir las emisiones de GEI.

Este análisis debe coordinarse con el Material Rodante. Si se modifican los bucles, se deben ajustar los diseños de infraestructura. Se debe dimensionar la flota necesaria para los diferentes cortes temporales. En caso de disminuir la flota, se debe determinar qué elementos de los patios talleres y cocheras no serán necesarios en la etapa inicial, estimando el nuevo valor de Capex y Opex de los Patio Talleres.

#### **Zona de protección, la zona de seguridad, las franjas de retiro obligatorio:**

Se debe revisar y ajustar la propuesta de definición de la zona de protección, la zona de seguridad, las franjas de retiro obligatorio, áreas de reserva o de exclusión de los sistemas ferroviarios, en cumplimiento del artículo 301 de la Ley 1955 de 2019.

Es necesario determinar cuáles de estas zonas o franjas están a cargo del concesionario, contratista y/o operador férreo, y definir las obligaciones del constructor/operador, las empresas de servicios públicos y los terceros en dichas áreas. Finalmente, se deben preparar los documentos para la aprobación de dichas zonas por parte del Ministerio de Transporte.

#### **Traslado y protección de redes:**

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

La revisión de la propuesta de traslado y protección de redes surge de la revisión de los diseños BIM realizados por FINDETER, la experiencia del proyecto Regiotram de Occidente, y las reuniones con empresas de servicios públicos.

Se debe validar la propuesta existente con relación a la zona de protección ferroviaria definida legalmente (Ley 1955 de 2019) para determinar si se necesitan protecciones o traslados de redes adicionales a las contempladas inicialmente. Se deben identificar las redes mayores que podrían ser objeto de un Traslado Anticipado de Redes (TAR) y trazar una hoja de ruta detallada para dicho traslado.

Se requiere realizar mesas de trabajo y socializaciones con las empresas de servicios públicos (como ENEL, EAAB, VANTI, ETB, y otros) para recibir sugerencias y explorar mecanismos de colaboración interinstitucional que agilicen el traslado. En caso de identificar traslados adicionales, se deben formular las propuestas conceptuales técnicas correspondientes, incluyendo los niveles de exposición y riesgo climático, y garantizar su incorporación oportuna. Se debe validar el Capex existente y estimar el Capex adicional requerido, junto con un cronograma de traslado de redes. También se debe identificar si las redes cuentan con servidumbres establecidas o permisos de ocupación ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

### **Estudios prediales:**

La actividad principal es revisar y ajustar la franja predial del Proyecto basándose en los ajustes a los estudios y diseños desarrollados por todas las especialidades relacionadas (técnica, jurídica, climática, social, etc.). Se debe poner especial atención a los requerimientos prediales derivados del traslado y protección de redes y el Traslado del taller ANI.

Se busca identificar con precisión los requerimientos prediales para la infraestructura ferroviaria y para las necesidades complementarias. Este análisis incluirá la evaluación preliminar de desplazamiento físico y económico y la restauración de medios de vida, utilizando la Norma de Desempeño (NdD) 5 del CFI como referencia.

La labor comprende la revisión de todos los estudios técnico-prediales, jurídico-prediales y socio-prediales de FINDETER para generar un diagnóstico predial completo y actualizado, identificando brechas con la NdD 5 de CFI que deben ser subsanadas. Otras tareas incluyen:

- Caracterización técnica, jurídica y ocupacional detallada de cada predio.
- Revisión y ajustes del valor comercial de los predios e indemnizaciones.
- Formulación del Plan de Gestión Predial (PGP), incluyendo estrategias de adquisición, recomendaciones para planes de reasentamiento, cronograma y estimación de costos.
- Cuantificar y actualizar el costo estimado (CAPEX predial) y el cronograma de gestión predial, asegurando la incorporación de las necesidades de cumplimiento con la NdD 5 de CFI.

### **Traslado Taller ANI:**

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

Se deben realizar los estudios y diseños de factibilidad para el traslado del taller ANI (actualmente en el Km 5). Esto es crucial para garantizar la continuidad de la operación de carga en el corredor férreo desde La Caro hasta Belencito.

Se deben llevar a cabo mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para validar la propuesta existente a nivel de prefactibilidad o acordar una nueva. La propuesta acordada se desarrollará a nivel de factibilidad e incluirá consideraciones de riesgo climático y descarbonización.

### **Presupuesto y Cronograma para Etapas del proyecto**

Esta sección tiene dos focos principales:

**A. Cronograma (Programa General de la Obra):** Se debe elaborar el programa general de la obra, que abarque desde la ingeniería de detalle y la construcción hasta la fabricación de equipos, pruebas, capacitación y puesta en marcha. El programa debe incluir criterios de resiliencia climática y descarbonización. Debe considerar las externalidades del proyecto, como los tiempos de aprobación y permisos, y la ejecución simultánea con otros proyectos de la ciudad (como ampliaciones de Transmilenio o líneas del Metro de Bogotá).

**B. Presupuesto (Capex y Opex):** Se requiere ajustar y complementar el presupuesto de ejecución (infraestructura, material rodante, pruebas, etc.) tomando como referencia la estimación de FINDETER, y considerando el cumplimiento con las Normas de Desempeño socioambientales de CFI. Además, se deben actualizar, optimizar y ajustar los costos de operación y mantenimiento (Opex), así como otros posibles ingresos y egresos derivados de la explotación de la Línea, buscando optimizar la operación y ajustándose al esquema de transacción que se defina.

Finalmente, se deben establecer las condiciones que el contratista o concesionario debe cumplir para implementar un sistema de control técnico-administrativo de seguimiento e identificación de interfaces entre sistemas y subsistemas del Tren de Zipaquirá.

- **Actividad 4. Revisión del esquema de Transacción**

Su objetivo principal es revisar y ajustar el análisis multicriterio del esquema de transacción, basándose en el estudio previo realizado por FINDETER, y definir el modelo contractual óptimo para la ejecución del proyecto.

A continuación, se resume el alcance de esta actividad, que se divide en dos grandes componentes: la revisión y definición del esquema de transacción, y el diseño de la gestión de interfaces.

#### **I. Revisión y Definición del Modelo de Transacción**

La revisión se realiza teniendo en cuenta el informe de análisis multicriterio preexistente de FINDETER. Las tareas clave incluyen:

1. Evaluación y Definición del Modelo

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

- **Identificación de Modelos Viables:** Establecer conjuntamente con los otros componentes de la estructuración (financiero, técnico, legal) y la Empresa Férrea Regional (EFR) el o los modelos de transacción que sean viables financiera, técnica y legalmente.
- **Matriz Multicriterio:** Proponer y definir una matriz multicriterio integral para acordar las variables, su ponderación y los modelos para cada alternativa de estructura de transacción propuesta.
- **Definición de Alternativas Óptimas:** Definir la mejor alternativa en términos sociales, climáticos, económicos, fiscales y financieros, para el diseño, construcción, adquisición de material rodante, y operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá.

## 2. Análisis de Experiencias y Capacidades

- **Experiencias Previas:** Realizar un análisis de las experiencias (positivas y negativas) de la EFR con el contrato de concesión integral del Regiotram de Occidente.
- **Proyectos Similares:** Considerar las experiencias recientes de proyectos en ejecución como la Primera y Segunda Línea del Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente, el Tranvía de Ayacucho, y el Metro Ligerero de la Calle 80 de Medellín.
- **Capacidad de la EFR:** Revisar la capacidad y experiencia de la EFR para desarrollar las diferentes fases del proyecto (diseño, construcción, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento).
- **Definición de Ponderación:** Se deberán definir los nuevos valores de ponderación con el criterio técnico y el panel de profesionales para volver a ejecutar la matriz de evaluación de alternativas.

## 3. Maximización de Beneficios y Distribución de Riesgos

- **Evaluación Contractual:** Evaluar el tipo de contrato para las diferentes etapas (diseño, construcción, O&M) que pueda maximizar los beneficios de la nación, departamento, distrito y municipios (optimizando el uso de recursos fiscales).
- **Financiación y Riesgos:** Asegurar la financiación de la construcción de la obra, distribuir los riesgos de manera más eficiente y segura, y buscar la mejor relación beneficio/costo financiero y económico.
- **Diseño de la Estructura:** Diseñar el esquema de la transacción, definiendo el tipo y cantidad de contratos, e identificar los actores institucionales, financieros, operativos y administrativos, describiendo su rol, necesidades y obligaciones.
- **Presentación de Resultados:** Presentar las ventajas y desventajas de cada estructura propuesta, las relaciones contractuales y operacionales, y el flujo de recursos a la Gobernación de Cundinamarca y la EFR.

## II. Gestión de Interfaces

Una vez seleccionado el esquema de transacción, se debe elaborar un documento de gestión de las distintas interfaces para la ejecución del proyecto, agrupadas por tipología:

### A. Interfaces Técnicas



|                                                                                                                          |                                                 |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                                   |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

Corresponden a las definiciones, parámetros de diseño, requerimientos y afectaciones entre sistemas y subsistemas (infraestructura de obra civil, sistemas, subsistemas y material rodante). Se debe proponer una metodología de gestión de interfaces y elaborar un documento de control para coordinar todos los componentes del proyecto.

#### B. Interfaces con Actividades Contratadas Independientemente

Se debe garantizar que los estudios y obras contratados de manera independiente al contrato principal (como la gestión predial o las obras de terceros) se integren adecuadamente con el proyecto. Se debe elaborar un documento de control y presentar las condiciones, recomendaciones y advertencias para una adecuada integración en todas las fases.

#### C. Interfaces con Empresas de Servicios Públicos y Privados

Para controlar las interferencias con las redes en las áreas urbanas, se requiere comunicación proactiva y constante con las empresas prestadoras. Esto incluye:

- Determinar las obras exclusivas de los operadores (como el Traslado Anticipado de Redes - TAR).
- Recomendar las reuniones de coordinación necesarias para presentar diseños y recibir observaciones.
- Determinar las condiciones de intervención de redes por cada operador, la necesidad de convenios y sus condiciones, analizando esto con los estructuradores financieros y legales.

#### D. Interfaces con Entidades y Organismos Institucionales

Se debe determinar los trámites y permisos que deben realizarse, ante qué entidad u organismo, y realizar las peticiones necesarias para conocer en detalle los trámites y gestiones. El resultado es un plan de acción para el cumplimiento de los trámites requeridos en cada fase (diseño, construcción, operación y mantenimiento).

#### • **Actividad 5. Estructuración Integral para el proceso de licitación**

Esta actividad tiene como objetivo consolidar todos los documentos finales que servirán de base para la licitación del proyecto, abarcando cinco áreas especializadas.

#### **Estructuración técnica**

- Desde el ámbito técnico, elaborar los estudios previos requeridos de acuerdo con la normativa vigente para adelantar los procesos de contratación de los diferentes componentes del Proyecto.
- Preparar el contenido técnico (apéndices técnicos) de los prepliegos y pliegos de condiciones del Proyecto para la selección de:

|                                                                                                                          |                                                 |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><br><b>Versión: 06</b> |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Fecha</b><br><b>09/07/2025</b> <b>aprobación:</b>   |

✓ Contratista(s) de la obra civil, suministro, montajes y pruebas de equipos e instalaciones, material rodante, capacitación, puesta en marcha del sistema, mantenimiento y operación, indicadores y niveles de servicio, así como los procedimientos de elaboración de los estudios y diseños de la ingeniería de detalle.

✓ Interventoría(s).

- Entrega definitiva de toda la información generada en la estructuración del Proyecto. En caso de ser necesario se deberá entregar la administración de esa información.
- Diseño e implementación del Cuarto de Datos del Proyecto. Los documentos para compartir en el Cuarto de Datos se alojarán en el servidor que se indique.
- Desde el ámbito técnico, participar en la promoción de las licitaciones y/o concursos, además del acompañamiento durante la selección hasta la firma de los contratos que de estos procesos se deriven.

### **Estructuración Socioambiental**

- Revisar y analizar el nivel de desarrollo de los estudios realizados de cara a la estructuración del Proyecto para evaluar su impacto en la realización de la estructuración.
- Elaborar un documento de recomendaciones ambientales, sociales y de salud y seguridad laboral a ser consideradas como requisitos previos al proceso de licitación y/o para ser incluidas en los Apéndices Técnicos del (de los) Contrato(s). Estas recomendaciones abordarán las brechas entre la legislación colombiana y las NdD del CFI y las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial. El documento deberá ser formulado como un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y deberá abarcar los principales riesgos socio-ambientales incluyendo trabajo y condiciones laborales, salud y seguridad de la comunidad, adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos, pueblos indígenas (de ser relevante) y patrimonio cultural.
- Analizar las potenciales afectaciones por cambio climático y amenazas por desastres naturales y proponer medidas de mitigación a ser consideradas dentro del alcance del Proyecto. Se deberán tener en cuenta las metas establecidas por el gobierno colombiano en el Acuerdo de París y demás acuerdos internacionales relacionados con este aspecto.
- Revisar el proceso de consulta y participación con las partes interesadas para asegurar que sea conforme con la NdD.
- Elaborar los insumos para el estudio socioeconómico del Proyecto que presente la evaluación socioeconómica, incluyendo una evaluación costo beneficio de la implementación del Proyecto.
- Asegurar la inclusión de requerimientos ambientales y sociales en los términos de referencia para seleccionar contratistas alineados con las NdD y las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial. También se deberá tomar en cuenta la nota de buenas prácticas del CFI sobre gestión del desempeño ambiental y social de los contratistas.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                                   |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

### **Estructuración financiera**

Se enfoca en la modelación económica y financiera del proyecto, garantizando su viabilidad y definiendo las condiciones de la contratación.

- **Modelación Financiera:** Elaborar el (los) modelo(s) financiero(s) que permitan simular las variables y condiciones de la transacción definida, basándose en el modelo de FINDETER y el Convenio de Cofinanciación.
- **Escenarios y Riesgos:** Los modelos deben simular diferentes escenarios, variables y cuantificar los riesgos. En caso de ser una APP, deben incluir el Comparador Público Privado.
- **CAPEX y OPEX:** El modelo debe ser actualizado con el CAPEX y OPEX definitivos, detallando los costos asociados a las acciones de resiliencia climática y descarbonización.
- **Fuentes de Pago:** Determinar los ítems definidos en los Modelos Financieros, las fuentes de pago y financiación (Nación, Distrito, Departamento, etc.), y la asignación a los componentes elegibles del Convenio de Cofinanciación.
- **Financiación:** Presentar las necesidades y opciones de financiación, definiendo condiciones con bancos, plazos, amortizaciones y pagos.
- **Entregables:** El Consultor debe entregar el(los) modelo(s) financiero(s) sin bloqueos, acompañados de un documento que explique su funcionamiento y un análisis de sensibilidad, así como un informe final y una propuesta de los Apéndices Financieros necesarios para los contratos.

### **Estructuración legal**

Provee el marco contractual y normativo para el desarrollo del proyecto, asegurando la alineación jurídica de todas las fases.

- **Modelo Contractual:** Una vez seleccionado el esquema de transacción, evaluar jurídicamente el tipo de contrato(s) que mejor se ajustan a las necesidades, analizando la normatividad, riesgos y limitaciones.
- **Estudios Previos:** Elaborar todos los estudios y análisis legales necesarios para disponer de los "Estudios Previos" requeridos en los procesos contractuales.
- **Descarbonización y Resiliencia:** Resumir las ambiciones y regulaciones del país relacionadas con el Acuerdo de París, descarbonización y desarrollo resiliente al clima en el sector de transporte masivo.
- **Documentación Contractual:** Desarrollar el esquema de contrato para el (los) contratista(s) principal(es) e interventor(es), incluyendo especificaciones técnicas de parámetros de desempeño y metas.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

- Documentos Precontractuales: Elaborar los estudios del sector, pliegos de condiciones, minutas de contratos, anexos técnicos y matrices de riesgos del(los) contrato(s) principal(es) y de interventoría.
- Garantías y Seguros: Analizar las condiciones del mercado de seguros y bancario para recomendar la mejor estrategia para la consecución de garantías, y verificar que el Proyecto cumpla con los requisitos exigidos por agencias internacionales como OPIC y MIGA.

### **Estructuración de Riesgos**

Se enfoca en identificar, cuantificar y gestionar los riesgos del proyecto, incluyendo los pasivos contingentes y el programa de seguros.

- Matriz de Riesgos: Ajustar la matriz de riesgos conforme al modelo de transacción definido. Esto implica identificar, asignar, cualificar, calificar, valorar y cuantificar los riesgos (incluyendo los de cambio climático).
- Pasivos Contingentes: Determinar el valor de las contingencias (para actores privados y la EFR) utilizando un modelo probabilístico, según la metodología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Mitigación: Diseñar mecanismos de mitigación, que deben incluir la determinación de los montos que deben apropiarse en fondos de contingencias e instrumentos financieros o pólizas de seguros.
- Asignación de Riesgos: Diseñar un esquema de asignación de riesgos y contingencias, determinando qué riesgos asume el contratista y cuáles el Estado, conforme a los documentos de política de manejo de riesgo contractual (CONPES).
- Programas de Seguros: Realizar un análisis detallado del mercado de seguros y reaseguros (nacional e internacional), y estructurar el programa de seguros y garantías del proyecto, incluyendo la determinación de las Pérdidas Máximas Probables (PML).
- APP (si aplica): En caso de optar por un esquema APP, se debe elaborar el Comparador Público Privado (CPP) y la información necesaria para trámites ante el MHCP y DNP.

#### ○ **Actividad 6. Estructura conceptual para la gestión e implementación del Proyecto.**

Se enfoca en diseñar el modelo organizacional y operacional que el ente gestor utilizará para garantizar la ejecución exitosa del proyecto.

Esta actividad busca proponer un esquema conceptual de estructura que se ajuste mejor a las necesidades y capacidades técnicas y financieras del ente gestor, basándose en experiencias nacionales e internacionales. El mecanismo para esta estructura (por ejemplo, un consultor externo o un equipo interno) será definido durante el desarrollo de la actividad.

El esquema conceptual debe contemplar, como mínimo, los siguientes elementos:

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

## 1. Estructura de Gobernanza

Se debe proponer una estructura de gobernanza clara que defina los roles, responsabilidades y procesos de toma de decisiones. Esto incluye la creación de políticas y guías de actuación que estén adaptadas específicamente a las características del proyecto.

## 2. Sistema de Gestión de Requisitos

Se requiere proponer un sistema de gestión de requisitos que permita identificar, definir y actualizar los requisitos del proyecto, logrando una integración con la dirección del mismo.

## 3. Fuentes de Recursos

Se deben indicar las fuentes de recursos que podrían utilizarse para la operación y el funcionamiento de la estructura de gestión propuesta.

## 4. Herramientas Tecnológicas y BIM

Se deben proponer herramientas tecnológicas para automatizar los procesos de gestión. Es fundamental que estas herramientas tengan en cuenta la implementación previa de todos los diseños y la gestión documental del proyecto que se realizó utilizando la metodología BIM (*Building Information Modeling*), así como las herramientas que esta metodología ofrece para el seguimiento del proyecto (tales como software de planificación y monitoreo).

## 5. Definición de la Estructura y Costos

El entregable final debe incluir la definición de las principales actividades y obligaciones que tendrá esta estructura de gestión. Adicionalmente, debe detallar los perfiles del personal que se debe contemplar y realizar el costeo asociado a dicho personal.

### ○ **Actividad 7. Interventoría - Revisión técnica.**

Esta actividad tiene como propósito principal garantizar la calidad y el cumplimiento de los entregables clave del proyecto.

Se deberá contar con un supervisor técnico que revise y valide de forma efectiva y permanente los siguientes entregables, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones del convenio y las exigencias técnicas:

Entregable 5. Estudios pendientes de calidad del aire, ruido y vibraciones, conforme a los requerimientos formulados por el Ministerio de Transporte.

Entregable 10. Estaciones: Diseño ajustado de estaciones incluyendo estaciones nuevas en caso de aplicar.

Entregable 13. Traslado y Protección de Redes: Validación Propuesta de Traslado y protección; Identificación traslados y protecciones adicionales.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

Entregable 14. Traslado y Protección de Redes: Ajuste propuestas técnicas y diseños traslados y protecciones adicionales; Capex adicional requerido.

Entregable 16. Factibilidad Taller ANI: Entrega de la Factibilidad del Taller ANI.

La entrega final de cada entregable por parte de la CFI estará acompañada del concepto técnico favorable o la "No Objeción" por parte del revisor técnico externo quien validará que el entregable se encuentre acorde con el alcance pactado para el mismo dentro de las actividades previamente descritas.

### **3.1.2.4. FASE 3. FINANCIACIÓN, PROMOCIÓN, LICITACIÓN Y CIERRE COMERCIAL**

- **Actividad 8. Apoyo solicitud cupo de endeudamiento y preparación negociaciones con banca comercial y/o multilateral.**

El propósito de esta actividad es brindar asesoría al ente gestor sobre las actividades jurídicas y financieras necesarias para la obtención de la financiación requerida (la firma del Contrato de Crédito). Esta preparación es esencial para la apertura de los procesos de licitación del Proyecto.

La actividad cubre los escenarios de financiación con banca comercial o banca multilateral, ya sea que la operación cuente con garantía de la Nación o se realice sin garantía de la Nación.

A continuación, se resumen las tareas clave de esta actividad:

#### **1. Análisis y Trámites de Financiación**

Se requiere realizar el análisis de las actividades financieras y jurídicas necesarias en los procesos de aprobación para implementar los escenarios de financiación.

#### **2. Gestión de Garantías**

El equipo asesor debe llevar a cabo las actividades y revisiones jurídicas y financieras para el trámite, obtención y negociación de la garantía de la Nación y la contragarantía del Ente Gestor (cuando la financiación requiera garantía de la Nación). Además, debe acompañar al ente gestor durante la obtención y firma de los contratos de garantías y contragarantías de los contratos de crédito.

#### **3. Soporte Jurídico Especializado**

Se deberán emitir las opiniones legales necesarias para la financiación del Proyecto, tanto bajo la normativa local como bajo las normas de la jurisdicción indicada por la banca multilateral, en el marco de operaciones de crédito público sin garantía de la Nación.

#### **4. Acompañamiento en Negociaciones y Calificación**

- **Negociaciones Bancarias:** Acompañar al Ente Gestor en las discusiones con las entidades financieras o multilaterales durante la estructuración de los préstamos y sus coberturas,



|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

prestando especial atención a temas como la vida media, el plazo, el periodo de gracia y las comisiones de la financiación.

- **Requisitos Institucionales:** Apoyar los requisitos exigidos por los entes Nacionales, Regionales, Distritales, Departamentales y Municipales durante la estructuración del Proyecto y las negociaciones de los créditos.
- **Calificación de Crédito:** Acompañar al ente gestor en los trámites para la actualización de la calificación de crédito que se derive de la alternativa de financiación seleccionada.
- **Reuniones:** Apoyar al Ente Gestor en reuniones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, las Secretarías de Hacienda, y cualquier otro escenario relevante, ayudando a elaborar el contenido financiero y económico de los documentos requeridos.

○ **Actividad 9. Aprobaciones para la apertura de los procesos de selección.**

El objetivo fundamental de esta actividad es apoyar y acompañar la socialización y presentación del Proyecto y de los diferentes entregables generados ante las entidades, órganos y autoridades, tanto del nivel territorial como nacional. Esto se realiza con el fin de adelantar el proceso aprobatorio de conformidad con la normatividad aplicable.

A continuación, se resumen las principales tareas a desempeñar en esta etapa aprobatoria:

**1. Socialización y Presentación de Documentos**

El equipo asesor debe:

- Participar en las reuniones que se convoquen con las partes interesadas y otras entidades del nivel territorial y nacional.
- Elaborar y preparar presentaciones, así como material gráfico y documentos de socialización del Proyecto o de los productos de estructuración que sean necesarios. Este material debe ser adaptado a la audiencia y los temas a tratar, pudiendo incluir herramientas como videos, renders y mapas.

**2. Manejo de Observaciones y Ajustes**

Se debe analizar las observaciones que presenten las entidades:

- Analizar las observaciones recibidas sobre la información y los entregables presentados.
- Incorporar los cambios que se consideren procedentes a los documentos y/o productos de estructuración (incluyendo el modelo financiero, la matriz de riesgos, el CPP, la nota técnica, los contratos del proyecto y el informe de estructuración). Estos cambios deben ser presentados con el sustento y justificación que los soporte.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

- Proyectar las respuestas a las observaciones recibidas por parte de las entidades, órganos y autoridades, del nivel territorial y nacional, para agilizar el proceso aprobatorio.

### 3. Integración Financiera y Socioambiental

Se debe garantizar que los aspectos socioambientales estén debidamente presupuestados y aprobados:

- Validar que todos los aspectos ambientales y sociales identificados, incluyendo el cierre de brechas con respecto a los estándares aplicables, posibles pasivos y otros compromisos relevantes, cuenten con un presupuesto adecuado e integrado dentro de la planificación financiera del Proyecto. Esto busca garantizar su implementación efectiva.
- Se debe incluir consideraciones socioambientales relevantes en línea con las Normas de Desempeño (NdD) del CFI y las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad.

- **Actividad 10. Promoción del proyecto para licitación contrato principal.**

El objetivo central de esta actividad es realizar un acercamiento proactivo con potenciales participantes, tanto del orden nacional como internacional, para promocionar el Proyecto y resolver las dudas o preocupaciones que puedan tener los interesados respecto al proceso de licitación.

A continuación, se resumen los componentes clave de esta actividad:

#### 1. Estrategia y Material de Mercadeo

La CFI y el Equipo deben definir la estrategia de mercadeo del Proyecto para el proceso de licitación. Esta estrategia debe incluir un cronograma de actividades a desarrollar.

Se debe elaborar la documentación requerida para la promoción del proceso de selección, la cual incluye, pero no se limita a:

- Una *landing page*.
- Presentaciones, memorando de información y *teasers* informativos.
- Boletines, videos, renders y mapas.

#### 2. Identificación de Potenciales Interesados

Se debe identificar a los potenciales interesados (empresas nacionales y/o internacionales), especificando sus cualidades idóneas. Los datos relevantes de contacto y la medición de su potencial e interés para participar deben consignarse en un reporte.

#### 3. Eventos de Promoción (*Roadshows* y Estratégicos)

El sondeo proactivo se puede realizar mediante eventos multitudinarios y/o reuniones individuales a solicitud de los interesados, siguiendo un protocolo de interacción previamente desarrollado.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

- **Roadshows:** Se requiere organizar, preparar y ejecutar dos (2) *roadshows* ante potenciales inversionistas, de los cuales al menos uno (1) deberá realizarse en el exterior.

- Esta labor integral incluye la elaboración de todo el material de promoción, la logística de los eventos y la convocatoria de los participantes.

- Se cubrirán los costos de desplazamiento y estadía para un mínimo de dos (2) representantes del Ente Gestor en todos los eventos programados en el exterior, y en los que se realicen en Colombia fuera de Bogotá.

- **Gestión de Eventos Estratégicos:** Se gestionarán y acompañarán eventos, foros o reuniones que la EFR y la CFI definan como estratégicos. Estos eventos tienen dos objetivos principales:

- **Promoción y Difusión:** Dar a conocer el proyecto a potenciales inversionistas, financiadores, constructores y operadores, para fomentar una participación amplia y competitiva en la licitación.

- **Recopilación de Insumos:** Facilitar espacios de diálogo para obtener información, retroalimentación o aportes técnicos, financieros o jurídicos que enriquezcan y fortalezcan la estructuración integral del proyecto.

#### 4. Seguimiento y Ajustes

El Equipo debe participar en las reuniones convocadas por el Cliente o el Comité Técnico. Además, es crucial:

- Revisar las observaciones y recomendaciones presentadas en las audiencias y Road Shows.

- Realizar, previo análisis integral, los ajustes que se consideren pertinentes a los documentos del proceso licitatorio con base en dicha retroalimentación.

- **Actividad 11. Proceso de selección y adjudicación del (de los) contrato(s) principal(es)**

El objetivo de esta actividad es brindar acompañamiento y asesoría al Ente Gestor en el proceso de selección de los diferentes contratistas principales, extendiéndose hasta la suscripción de los contratos y las actas de inicio.

A continuación, se resumen las principales tareas:

##### 1. Documentación y Respuestas a Observaciones

El equipo asesor deberá participar activamente en la gestión de la documentación y las comunicaciones del proceso licitatorio:

- **Estudio de Observaciones:** Estudiar con detenimiento las observaciones que presenten los interesados a los proyectos de pliegos de condiciones.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><br><b>Versión: 06</b> |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Fecha</b><br><b>09/07/2025</b> <b>aprobación:</b>   |

- **Elaboración de Respuestas:** Coordinar con los demás componentes de la estructuración integral para elaborar las respuestas a las observaciones e inquietudes presentadas a los pliegos de condiciones. Esto incluye proyectar y elaborar las respuestas a las inquietudes y requerimientos en relación con el alcance y comprensión de los documentos producto de la estructuración técnica. La labor de los Consultores de la CFI será procesar, proyectar y sugerir respuestas a consultas puntuales relacionadas con los Pliegos de condiciones y el contrato.

- **Modificación de Pliegos:** Asesorar y elaborar las modificaciones que se estimen necesarias a los pliegos de condiciones, incorporando los ajustes derivados de la retroalimentación, en concordancia con el sentido de las respuestas ofrecidas.

- **Pliegos Definitivos:** Elaborar los pliegos de condiciones definitivos con base en las conclusiones alcanzadas en la etapa de prepliegos.

## 2. Audiencias y Aprobaciones Institucionales

La actividad incluye el apoyo logístico e institucional para la formalización del proceso:

- **Audiencias Públicas:** Participar en la audiencia de presentación del proyecto prevista en los pliegos de condiciones. Además, acompañar a las instancias institucionales involucradas durante las audiencias de aclaración de pliegos y de asignación definitiva de riesgos. El equipo asesor acompañará a las audiencias establecidas en el proceso, si es requerido por la Entidad contratante, sin participar como interlocutor oficial.

- **Trámites Internos y No Objeciones:** Acompañar y elaborar presentaciones y documentos necesarios para la obtención de "no objeciones", así como para los trámites internos del Ente Gestor.

- **Visto Bueno:** Presentar ante todas las instancias de aprobación que corresponda, los documentos precontractuales (pliegos definitivos de condiciones, adendas) y contractuales, con el fin de que sean revisados, analizados y obtengan su visto bueno antes de ser publicados.

## 3. Adjudicación y Cierre Contractual

Finalmente, se brinda apoyo para la culminación formal del proceso:

- **Suscripción de Contratos:** Asesorar y acompañar a la entidad contratante en todo lo requerido para la suscripción de los diferentes contratos del Proyecto.

- **Actas de Inicio:** Asesorar y acompañar a la entidad contratante para la verificación de los requisitos establecidos en la ley y en los contratos para la suscripción de las actas de inicio del contrato principal del Proyecto.

- **Actividad 12. Proceso de selección de interventorías.**

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

El objetivo principal de esta actividad es brindar acompañamiento y asesoría al Ente Gestor en el(los) proceso(s) de selección del (de los) contratista(s) de interventoría. Este apoyo se extiende hasta la suscripción del (de los) contrato(s) de interventoría y de su acta de inicio.

Las tareas clave que se deben ejecutar son:

#### 1. Gestión de Documentación y Respuestas

- **Revisión de Observaciones:** Se debe estudiar con detenimiento las observaciones que presenten los interesados a los proyectos de pliegos de condiciones.
- **Coordinación de Respuestas:** El equipo debe coordinar con los demás componentes de la estructuración integral para proyectar y elaborar las respuestas a las observaciones e inquietudes. Estas respuestas deben estar relacionadas con el alcance y comprensión de los documentos producto de la estructuración.
- **Modificaciones y Pliegos Definitivos:** Se debe asesorar y elaborar las modificaciones que se estimen necesarias a los pliegos de condiciones, incorporando los ajustes derivados de la retroalimentación. Finalmente, se deben elaborar los pliegos de condiciones definitivos de conformidad con las conclusiones alcanzadas en la etapa de prepliegos.
- **Documentos Contractuales:** La actividad incluye el diseño y la redacción de las modificaciones a las minutas de contratos y a los anexos técnicos y demás documentos del Proyecto.

#### 2. Acompañamiento Institucional y Aprobaciones

- **Trámites Internos y No Objeciones:** Se requiere acompañar y elaborar presentaciones y documentos necesarios para la obtención de no objeciones y para los trámites internos del Ente Gestor.
- **Audiencias y Reuniones:** Se debe acompañar a las instancias institucionales involucradas durante las audiencias de aclaración de pliegos y de asignación definitiva de riesgos.
- **Rondas de Preguntas:** El equipo debe participar en las rondas de preguntas, proyectando y elaborando las respuestas a las inquietudes relacionadas con el alcance y comprensión de los documentos técnicos.
- **Visto Bueno:** Es necesario presentar ante todas las instancias de aprobación los documentos precontractuales y contractuales (pliegos definitivos de condiciones, adendas) para que obtengan su visto bueno antes de ser publicados.

#### 3. Cierre del Proceso

- **Asesoría en Comprensión:** Se debe asesorar y acompañar a la entidad contratante en todo lo que requiera para la correcta comprensión de los documentos, de manera que puedan ser correctamente empleados en los procesos de selección.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

• **Suscripción de Contratos:** Se debe asesorar y acompañar a la entidad contratante en todo lo necesario para la suscripción de los diferentes contratos del Proyecto.

- **Actividad 13. Acompañamiento cierre comercial, hasta la firma del acta de inicio, e informe final**

El enfoque principal de esta actividad es el cierre comercial y la elaboración de la documentación final del proyecto.

Cierre Comercial y Firma del Acta de Inicio

El cierre comercial del Proyecto se considera alcanzado una vez se firme el Contrato de Concesión entre el Concesionario y el Ente Concedente. El alcance de la actividad se extiende hasta la firma del acta de inicio.

Informe de Estructuración Final

La tarea principal de la Actividad 13 es Elaborar el Informe de Estructuración Final una vez que el Proyecto ha sido adjudicado y se ha alcanzado el cierre comercial.

Este informe final debe contener, como mínimo, la siguiente información:

1. La profundización y actualización del Informe de Estructuración Integral.
2. Las respectivas aprobaciones y conceptos favorables obtenidos para el Proyecto.
3. Un resumen del desarrollo de la transacción, incluyendo el proceso de precalificación (cuando aplique) y la licitación.

#### **3.1.2.5. Listado de entregables del convenio**

### **FASE I – DEBIDA DILIGENCIA, AVAL TÉCNICO y CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**

#### **Actividad 1. Plan de Trabajo, cronograma y enfoque metodológico**

Entregable 1. PdT, Cronograma y Metodología general y detallado

#### **Actividad 2. Acompañamiento para la firma del Convenio de Cofinanciación**

Entregable 2. Documentos requeridos para el Convenio de Cofinanciación

### **FASE II – AJUSTE ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRUCTURACIÓN Y APROBACIONES DEL PROYECTO**

#### **Actividad 3. Ajustes y Complementos a los Estudios de Factibilidad.**

Entregable 3. Estudio de Demanda y tránsito actualizado

Entregable 4. Cambio Climático y aspectos socioambientales

Entregable 5. Estudios pendientes de calidad del aire, ruido y vibraciones



|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

Entregable 6. Estaciones Férreas declaradas Bienes de interés Cultural - Diagnóstico

Entregable 7. Estaciones Férreas declaradas Bienes de interés Cultural - Propuesta

Entregable 8. Material Rodante - Análisis

Entregable 9. Material Rodante - Ajustes Especificaciones Técnicas

Entregable 10. Estaciones: Diseño ajustado de estaciones

Entregable 11. Plan Operacional: Plan operacional y nuevo dimensionamiento de flota

Entregable 12. Zona de protección, la zona de seguridad, las franjas de retiro obligatorio

Entregable 13. Traslado y Protección de Redes: Validación

Entregable 14. Traslado y Protección de Redes: Ajustes propuestas técnicas; Capex ajustado

Entregable 15. Informe de factibilidad predial actualizado

Entregable 16. Factibilidad del Taller ANI

#### **Actividad 4. Revisión del esquema de Transacción**

Entregable 17. Esquema de Transacción

Entregable 18. Documento de Gestión de interfaces

#### **Actividad 5. Estructuración Integral para el proceso de licitación**

Entregable 19. Diseño de la transacción

Entregable 20. Modelos financieros necesarios para implementar la transacción.

Entregable 21. Informe de Riesgos

Entregable 22. Estructuración programa de seguros y garantías

Entregable 23. Contrato principal incluidos sus apéndices técnicos y financieros

#### **Actividad 6. Estructura conceptual para la gestión e implementación del Proyecto.**

Entregable 24. Informe de la estructura conceptual e implementación del Proyecto.

#### **Actividad 7. Revisión técnica.**

Entregable 25. Concepto técnico de entregables seleccionados de la CFI.

### **FASE III – FINANCIACIÓN, PROMOCIÓN, LICITACIÓN Y CIERRE COMERCIAL**

|                                                                                                                      |                                             |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

### **Actividad 8. Apoyo solicitud cupo de endeudamiento y preparación negociaciones con banca comercial y/o multilateral**

Entregable 26. Análisis de las condiciones y hoja de ruta para la financiación del componente público

Entregable 27. Documento insumo para la financiación

### **Actividad 9. Aprobaciones para la apertura de los procesos de selección**

Entregable 28. Elaboración de los documentos necesarios para la apertura del proceso de licitación del proyecto

### **Actividad 10. Promoción del proyecto para licitación contrato principal**

Entregable 29. Material de promoción y cuarto de datos

### **Actividad 11. Proceso de selección y adjudicación del (de los) contrato(s) principal(es)**

Entregable 30. Elaboración de los documentos necesarios para el proceso de licitación del proyecto principal.

### **Actividad 12. Proceso de selección de interventoría**

Entregable 31. Documentos requeridos para la(s) interventoría(s)

### **Actividad 13. Acompañamiento cierre comercial, hasta la firma del acta de inicio, e informe final**

Entregable 32. Informe final de estructuración

- **Adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes**

N/A

#### **3.1.3. Autorizaciones licencias y/o permisos requeridos para la ejecución del contrato.**

N/A

#### **3.1.4. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas – UNSPSC**

| <b>Clasificación UNSPSC</b> | <b>Segmento</b>                                                 | <b>Familia</b>                                           | <b>Clase</b>                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 81101500                    | 81; Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 10; Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | 15; Ingeniería civil y arquitectura |
| 81102200                    | 81; Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 10; Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | 22; Ingeniería de transporte        |

|                                                                                                                      |                                             |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b><br><b>Versión: 06</b>   |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

### 3.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el convenio a suscribir es un Convenio de Cooperación con Organismo Multilateral de Crédito.

La CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI o IFC por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, es una organización internacional establecida en virtud de su Convenio Constitutivo, al cual la República de Colombia se adhirió mediante el Decreto 1457 de 1956. Como miembro del Grupo Banco Mundial, la IFC es una institución financiera internacional.

Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 de la contratación con organismos internacionales, señala:

*“Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.”*

*Los contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; **los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.***

*Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional. (...)”*

En igual sentido, la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente (CCE) en Concepto 2389 de 2018 y Concepto C-660 de 2022 señala lo siguiente:

*“El primer inciso se refiere a los contratos con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional que financian parcial o totalmente el objeto del contrato. En este caso, cuando la financiación sea igual o superior al 50%, podrán someterse a los reglamentos de estos organismos; caso en el cual no están regidas por la normativa del sistema de compra pública colombiana y por lo tanto, no aplica Ley de Garantías. Ahora, cuando la financiación sea menor al 50%, se deberá dar aplicación a la normativa del*

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

*sistema de compra pública colombiana, por lo tanto, en tiempo de elecciones se deberá dar aplicación a las restricciones indicadas en Ley de Garantías.*

*El segundo inciso se refiere a contratos celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; sistema de monitoreo de cultivos ilícitos, programas educativos desplazados y población vulnerable adelantado por UNESCO y OIM y; contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros. En éstas hipótesis, independientemente del porcentaje de financiación, podrán someterse a los reglamentos de dichos organismos, razón por la cual no están regidas por la normativa del sistema de compra pública colombiana y, por lo tanto, no aplica Ley de Garantías.” (Resaltado nuestro).*

De esta forma, la aplicación de este artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, distingue la regla aplicable a la contratación con organismos internacionales con ocasión de la naturaleza.

Por su parte, el Artículo 2.2.1.2.4.4.1 de Decreto Reglamentario 1082 de 2015, establece al respecto lo siguiente:

*“Artículo 2.2.1.2.4.4.1. Régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperación Internacional. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales entidades incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas operaciones en los acuerdos celebrados, o sus reglamentos, según el caso. En caso contrario, los contratos o convenios que se celebren en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con recursos de origen nacional se someterán al presente título.*

*“Si el aporte de fuente nacional o internacional de un contrato o convenio de cooperación internacional es modificado o los aportes no se ejecutan en los términos pactados, las Entidades Estatales deben modificar los contratos o convenios para efectos de que estos estén sujetos a las normas del sistema de compras y contratación pública, si el aporte de recursos públicos es superior al cincuenta por ciento (50%) del total o de las normas internas de la entidad de cooperación si el aporte es inferior.*

*“Cuando la variación de la participación de los aportes de las partes es consecuencia de las fluctuaciones de la tasa de cambio de la moneda pactada en el convenio o contrato de cooperación internacional, este seguirá sometido a las reglas establecidas en el momento de su suscripción.*

*“Los recursos generados en desarrollo de los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales no deben ser tenidos en cuenta para determinar los porcentajes de los aportes de las partes.*

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

**“Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, así como aquellos a los que se refiere el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso, incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a tales operaciones en dichos documentos, sin que a ellos le sea aplicable el porcentaje señalado en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.”**

*“En esta disposición reglamenta los contratos con organismos internacionales, incorporando un régimen de excepción para aplicar el Estatuto General de Contratación, basado, de un lado en el porcentaje de financiación aportado por el organismo multilateral y de otro, en el objeto del contrato. Se advierte que esta norma se refiere en general a Organismos Internacionales, sin hacer distinción entre las fuentes bilaterales, multilaterales y las fuentes no oficiales” (resaltado propio).*

La aplicación del inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 define la regla aplicable a la contratación con organismos internacionales, según la naturaleza de las partes (organismos multilaterales de crédito), independientemente del porcentaje de financiación. En este contexto, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, es una organización internacional creada mediante su Convenio Constitutivo, al cual Colombia se adhirió mediante el Decreto 1457 de 1956. Como parte del Grupo Banco Mundial, IFC es una institución financiera internacional cubierta por lo dispuesto en dicho inciso.

La IFC ofrece diversas modalidades de financiación, incluyendo cooperaciones de asistencia técnica, como es el caso de la Cooperación Técnica CO-609213. A través de sus convenios de asesoría técnica y de su división de Asociaciones Público-Privadas (APP), IFC presta servicios de estructuración de APP para gobiernos a nivel mundial, con casi 35 años de experiencia en la asesoría a gobiernos nacionales y subnacionales en proyectos de infraestructura. Las APP permiten a los gobiernos aprovechar la experiencia y eficiencia del sector privado, movilizar capital e impulsar el desarrollo, al asignar riesgos a las partes mejor capacitadas para gestionarlos y así destinar los recursos a las necesidades de desarrollo prioritarias.

Las asesorías de IFC se concentran en regiones y sectores con mayores necesidades de infraestructura, abarcando agroindustria, educación, desarrollo urbano, salud, tecnología, energía, **transporte**, agua y manejo de residuos. Como asesor estructurador integral, IFC trabaja estrechamente con los gobiernos, brindando orientación en requisitos técnicos, legales, financieros y regulatorios, fortaleciendo capacidades, y abordando temas de sostenibilidad social para lograr APP exitosas. Los costos de estas asesorías se cubren mediante pagos de los clientes por los entregables y servicios prestados, así como con fondos de donantes internacionales gestionados por IFC.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                                   |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

Por su parte, Colombia Compra Eficiente mediante Concepto con radicado 4201714000006964 del 16 de julio de 2018, precisó que la expresión “los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros” del citado inciso segundo no se limita únicamente a contratos de empréstito, sino que también abarca otras figuras contractuales en virtud de las cuales se perciban recursos de dichas entidades. Al respecto, en el referido concepto se precisó:

*«(...) los contratos o convenios financiados con fondos de organismos multilaterales de crédito podrán someterse a sus reglamentos, sin que sea relevante el porcentaje del aporte realizado por ellos, serán sus reglamentos y políticas los encargados de establecer todo lo relacionado con procedimientos de selección, adjudicación, cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pagos y ajustes, sin violar los fines estatales ni el deber de aplicar el Estatuto de la Contratación Pública. Esto estará condicionado a que se trate de contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, esto es, en relación con contratos de empréstito, donación, asistencia técnica o cooperación celebrados por las respectivas entidades estatales con entes u organismos internacionales.» (subrayas propias).*

En consecuencia, la contratación se efectuará a través de **COOPERACIÓN INTERNACIONAL**, con fundamento en lo dispuesto en la Política para la Prestación de Servicios Remunerados de Asesoría y Conocimiento de la IFC y sus guías operativas, así como el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el Decreto Nacional 399 de 2021 y lo contemplado sobre los contratos y/o convenios de cooperación internacional.

De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que se cumple con el supuesto del inciso segundo del artículo 20 ibid. que indica que frente a «contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros», es posible someter los mismos a los reglamentos de tales entidades internacionales; es decir, al configurarse uno de los supuestos del inciso segundo del artículo 20 ibid. las partes pueden decidir discrecionalmente si someten los contratos a los reglamentos de las entidades internacionales o si se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; toda vez que la IFC ostenta la condición de organismo multilateral de crédito y que el mismo, con la suscripción del presente convenio, apoyará con “recursos de cooperaciones técnicas financiadas por la IFC”, para las actividades requeridas para la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.



|                                                                                                                      |                                             |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

### 3.3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

#### 3.3.1. Plazo de Ejecución:

El término de duración del presente convenio será de **VEINTE (20) MESES** contados desde la Fecha de Efectividad (Fecha de Efectividad: El presente Convenio entrará en vigor el día hábil siguiente de la fecha de firma del mismo). Las partes de común acuerdo según el desarrollo de las actividades podrán prorrogarlo para lo cual se suscribirá el documento respectivo.

#### 3.3.2. Lugar de Ejecución:

El contrato se ejecutará en Bogotá D.C y en los municipios objeto de la consultoría (Chía, Cajicá y Zipaquirá).

#### 3.3.3. Forma de pago:

El valor del presente convenio se estima en **DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD \$2.062.500)**, que se estima en **OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES PESOS M/CTE (COP \$8.514.000.000)**, con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$4.128), tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025<sup>4</sup>. Las contribuciones para cubrir los costos incurridos de acuerdo con el Presupuesto son las siguientes:

- I. **Contribuciones de la Corporación Financiera Internacional – CFI:** La CFI ha obtenido para la ejecución de las Actividades la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD \$ 1.237.500)**, que se estima en **CINCO MIL CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP \$5.108.400.000)**, con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$4.128) tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025, por parte fondos fiduciarios (trust funds) y/o Fondos de Ayuda Internacional No Reembolsables, según aplique los cuales se destinarán exclusivamente a cubrir el costo de los Consultores de la CFI.

Se entiende por “Fondos de Ayuda Internacional No Reembolsables” recursos de la CFI o de donantes internacionales y administrados por la CFI, destinados a la asistencia o ayuda internacional.

- II. **Contribuciones de la Secretaría de Movilidad Contemporánea:** corresponderá a la suma de **OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DÓLARES AMERICANOS (USD \$825.000)**, que se estima en **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP \$3.405.600.000)** con una tasa promedio de

<sup>4</sup> Banco de la República, Tasa Representativa del Mercado (TRM), Unidad: COP/USD, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Disponible en: <https://suameca.banrep.gov.co/buscador-de-series/#/consolidado>

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$4.128), tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025.

Las Contribuciones de la Secretaría de Movilidad Contemporánea para que la Corporación Financiera Internacional (CFI) lleve a cabo las Actividades, serán pagadas a la CFI en una cuota, la cual será transferida a más tardar el 30 de diciembre de 2025, conforme a lo señalado en la Sección 8 del Convenio. En caso de que, al momento del desembolso, como resultado de movimientos en la Tasa Representativa de Mercado (“TRM”), los recursos presupuestados con el CDP 7100071263 no cubran la Contribución SMC, la SMC realizará las gestiones presupuestales que corresponda para girar la diferencia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la realización del desembolso o en el plazo que se acuerde entre las Partes.

Las Contribuciones de la Secretaría de Movilidad Contemporánea a la CFI serán realizadas en su totalidad aplicando la TRM del día de desembolso, en fondos inmediatamente disponibles, sin ningún tipo de deducción por impuestos, derechos de aduana, gravámenes u otras retenciones (todos los cuales serán por cuenta de la Secretaría de Movilidad Contemporánea), a la cuenta de la CFI No. 36397302 de IBRD International Bank for Reconstruction and Development (SWIFT ID: CITIUS33XXX; ABA: 21000089) en el banco CITIBANK, N.A., ubicado en 388 Greenwich St, New York, NY 10013, o en aquel otro banco que la CFI designe en cada momento.

**PARÁGRAFO:** Cuando alguna contribución pagadera a la CFI según lo previsto en el Convenio se calcule por referencia a montos denominados en cualquier moneda distinta del dólar de los Estados Unidos, el monto en dólares de los Estados Unidos de dicho pago se calculará utilizando la tasa de cambio para la compra de dólares de los Estados Unidos con dicha moneda o monedas vigente en la fecha establecida anteriormente.

### **3.4. Anticipo / Pago Anticipado:**

N/A

#### **3.4.1. Supervisión y/ o Interventoría:**

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y con el fin de garantizar una correcta ejecución del objeto del Convenio, de proteger la moralidad administrativa y de tutelar la transparencia.

Por parte de la **SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA**, se ejercerá la supervisión del Convenio a través de la Dirección de Proyectos Especiales Contemporáneos, o de quien el Ordenador del Gasto designe.

Por parte de la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.**, se ejercerá la supervisión del Convenio a través de quien el Ordenador del Gasto designe.

Por parte de la **CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL**, se ejercerá la supervisión del Convenio a través del Gerente en Transacciones de Asociaciones Público Privadas, o de quien sea designado.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                                   |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

### **3.4.2. COMPROMISOS DEL CONVENIO**

#### **COMPROMISOS GENERALES DE LAS PARTES**

1. Designar a los supervisores del convenio quienes se encargarán de velar por la debida ejecución.
2. Atender oportunamente las recomendaciones y sugerencias que las entidades involucradas demanden, tendientes a aclarar y resolver todo tipo de dudas, consultas, cuestionamientos y direccionamientos técnicos que se requieran con el fin de llevar a cabo el cumplimiento eficaz de este convenio Interadministrativo.
3. Realizar el seguimiento del desarrollo del presente Convenio, a través de la conformación de un Comité Técnico de seguimiento que se reunirá de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente convenio.
4. Presentar al Comité Técnico de seguimiento las novedades de ejecución, y en general, cualquier actuación que genere modificación al presente convenio.
5. Asumir y gestionar los riesgos a cargo de cada quien, conforme a la distribución de los mismos contenidos en la matriz de Riesgos.
6. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, celeridad, buena fe, eficacia, oportunidad y transparencia en las diferentes etapas de la ejecución.
7. Las Entidades Públicas deberán indicar a cualquier persona que indague acerca de la Transacción PPP que se comuniqué con la CFI a través del Líder del Equipo de la CFI mencionado en el Anexo 3 (Personal).
8. Las Entidades Públicas son las principales responsables del Proyecto y la Transacción PPP y de tomar todas las decisiones pertinentes (incluyendo, sin limitación, la aprobación de la estructura de la Transacción PPP y la selección del (los) PSP para implementar el Proyecto), de tomar todas las medidas necesarias en relación con ello de conformidad con la legislación aplicable (incluyendo cualesquiera obligaciones aplicables derivadas de tratados internacionales) de forma oportuna. Las Entidades Públicas deberán realizar todo lo que sea necesario para permitir a la CFI, su personal y los Consultores de la CFI que realicen las Actividades aquí previstas.
9. Se comprometen a no (i) realizar ninguna transacción, ni participar en ninguna actividad, prohibida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o sus Comités de conformidad con cualquier resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; o (ii) participar (o autorizar o permitir que cualquier persona o entidad que actúe en su nombre participe) en ninguna práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva, colusoria o de obstrucción ("Prácticas Sancionables") con respecto a la Transacción PPP, el Proyecto o cualquier transacción contemplada en este Convenio.

#### **COMPROMISOS DE LA EFR**

1. Será responsable de todas las notificaciones, consentimientos y/o autorizaciones relacionadas con la recopilación y transferencia de cualquier dato o información (incluyendo Datos Personales) por parte de las Entidades Públicas o en su nombre con el

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

fin de divulgarlos a posibles PSPs en relación con el Proyecto o la Transacción PPP o a la CFI o los Consultores de la CFI y el uso o procesamiento posterior de dichos datos o información por parte de la CFI y los Consultores de la CFI para los propósitos de la Transacción PPP. A los fines del presente Convenio, "Datos Personales" significa cualquier información relativa a individuos o personas físicas o que se considere o se defina como datos personales, información personal identificable o información personal por cualquier ley, norma o reglamento aplicable en materia de privacidad, comunicaciones electrónicas o protección de datos.

- La EFR, en su calidad de Ente Gestor del Proyecto, será la entidad responsable de actuar como vocero y representante de las Entidades Públicas para efectos de la ejecución del presente Convenio, el desarrollo de la Transacción PPP y para adelantar las comunicaciones necesarias con la CFI. Para la definición de directrices y la toma de las decisiones estratégicas en relación con la estructuración del Proyecto, la Transacción PPP y la ejecución del Convenio se conformará un comité directivo (el "Comité Directivo del Convenio"), y para los aspectos de ejecución técnica del Convenio, se conformará un comité técnico (el "Comité Técnico del Convenio") que contará con representación de todas las Entidades Públicas y cuyo vocero será la EFR. Para; y para los aspectos relacionados con la gestión del Proyecto y la ejecución técnica del Convenio se conformará un comité técnico (el "Comité Técnico del Convenio"). La; la conformación, organización y funciones de estos I Comités Técnico se encuentran detalladas en el Anexo 6.

## **COMPROMISOS DE CFI**

- La CFI hará cuanto esté a su alcance para realizar las Actividades de conformidad con el programa de trabajo y el cronograma incluido en el Anexo 4 (Programa de Trabajo y Cronograma Indicativo) y con este fin la CFI tratará de movilizar todos los medios razonables a su disposición para desarrollar las Actividades de manera oportuna.
- La CFI realizará con su propio personal y por consultores externos especializados en diversas áreas de práctica, contratados por la CFI a su entera discreción (los "Consultores de la CFI"). La CFI tendrá derecho a añadir, quitar o reemplazar a su personal, así como a cualquiera de los Consultores de la CFI, según considere apropiado, a su entera discreción, siendo la CFI el único responsable por la ejecución de las Actividades frente a las Entidades Públicas.

## **4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

### **4.1. Fundamentos jurídicos**

Teniendo en cuenta que el documento que se pretende se suscribirá por parte de la CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, cuya naturaleza es la de ser una organización internacional establecida en virtud del Convenio Constitutivo suscrito entre sus países miembros,

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

incluyendo la República de Colombia, de conformidad con lo señalado en el Decreto 1457 de 1956.

CFI como miembro del grupo Banco Mundial es una institución financiera internacional, de la cual Colombia es miembro, y cuyo objeto es mejorar la vida de las personas mediante la inversión de proyectos de impacto, la movilización de capital y la provisión de asesoramiento especializado.

Para el presente acuerdo, la CFI aportará el 60% del valor total del mismo, y la SMC aportará el 40% restante.

Que, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, establece que los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas igual o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.

En consideración a que la contratación que se soporta a través del presente estudio previo refiere a la suscripción de un Convenio de Cooperación con Organismo Multilateral de Crédito cuya tipología se enmarca en un (Contrato de Prestación de Servicios Remunerados de Asesoría y Conocimiento), nos remitimos a los argumentos generados en el acápite “IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR” donde se da cuenta de cada una de las condiciones que exige el ordenamiento jurídico para su suscripción.

## 5. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del presente convenio se estima en **DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD \$2.062.500)**, que se estima en **OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES PESOS M/CTE (COP \$8.514.000.000)**, con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$4.128), tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025<sup>5</sup>. Las contribuciones para cubrir los costos incurridos de acuerdo con el Presupuesto son las siguientes:

- I. **Contribuciones de la Corporación Financiera Internacional – CFI:** La CFI ha obtenido para la ejecución de las Actividades la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD \$ 1.237.500)**, que se estima en **CINCO MIL CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP \$5.108.400.000)**, con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$4.128), tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025, por parte fondos fiduciarios (trust funds) y/o Fondos de Ayuda Internacional No Reembolsables, según aplique los cuales se destinarán exclusivamente a cubrir el costo de los Consultores de la CFI.

<sup>5</sup> Banco de la República, Tasa Representativa del Mercado (TRM), Unidad: COP/USD, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Disponible en: <https://suameca.banrep.gov.co/buscador-de-series/#/consolidado>

|                                                                                                                      |                                             |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                      | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                     | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

Se entiende por “Fondos de Ayuda Internacional No Reembolsables” recursos de la CFI o de donantes internacionales y administrados por la CFI, destinados a la asistencia o ayuda internacional.

- II. **Contribuciones de la Secretaría de Movilidad Contemporánea:** corresponderá a la suma de **OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DÓLARES AMERICANOS (USD \$825.000)**, que se estima en **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP \$3.405.600.000)** con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$4.128), tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025.

El valor del contrato se pagará con cargo al presupuesto, el cual se encuentra respaldado así:

| <b>CDP No.</b> | <b>FECHA DE EXP.</b> | <b>VALOR DEL CDP</b> |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 7100071263     | 02/10/2025           | \$ 3.500.000.000     |

## **6. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE**

N/A

### **6.1. REQUISITOS HABILITANTES**

N/A

#### **6.1.1. Requisitos Jurídicos Habilitantes**

N/A

#### **6.1.2. Requisitos Financieros Habilitantes**

N/A

#### **6.1.3. Requisitos Técnicos Habilitantes**

N/A

### **6.2. CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE**

N/A



|                                                                                                                          |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                         |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha 09/07/2025</b> <b>aprobación:</b> |

## **7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 el cual dispone: *“... que en la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del referido decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlos o no debe estar en los estudios y documentos previos”,* no se requiere de la constitución de garantías.

Así mismo, el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: *“(...) Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, así como aquellos a los que se refiere el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso, incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a tales operaciones en dichos documentos, sin que a ellos le sea aplicable el porcentaje señalado en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007”.*

De esta forma, en cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el convenio que se pretende celebrar no requiere la constitución de garantías en atención a la naturaleza de su objeto el cual se encuentra circunscrito a la modalidad de contratación directa, a que se configuran herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del mismo, a que en la forma de pago se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento y que respecto de las obligaciones que se contraen la probabilidad de ocurrencia de un siniestro es mínima, en razón a la idoneidad y experiencia de las dos entidades y los negocios jurídicos celebrados previamente entre ellas.

## **8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.**

Para los fines previstos en el Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la naturaleza de las partes contratantes y la modalidad de contratación aplicable, de acuerdo con la Ley 1150 de 2007 no son aplicables las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto no se requiere establecer si están o no cubiertos por dichos acuerdos.

## **9. ANEXOS:**

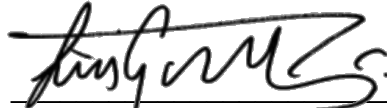
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP.
- Anexo 1. Especificaciones generales del servicio.
- Anexo 2. Matriz de Riesgo.
- Anexo 3. Análisis del sector.
- Anexo 4 Acta Consejo de Gobierno No. 007-2025.
- Anexo 5 Convenio Interadministrativo No, 048 de 2019.

|                                                                                                                          |                                                 |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b> | <b>Código: E-GCCP-FR-010</b>                                                   |
|                                                                                                                          | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                         | <b>Versión: 06</b><br><br><b>Fecha</b> <b>aprobación:</b><br><b>09/07/2025</b> |

- Todos aquellos documentos en los cuales se soporta la futura contratación.

## 10. RESPONSABLES

  
 Responsable Componente Técnico  
**ORLANDO ESTEBAN CLAVIJO PÉREZ**  
*Director de Proyectos Especiales*

  
 Responsable componente Jurídico  
**LUIS ENRIQUE LÓPEZ CARRIZOSA**  
*Jefe Oficina Asesora Jurídica*

  
 Responsable componente Financiero  
**ORLANDO ESTEBAN CLAVIJO PÉREZ**  
*Director de Proyectos Especiales*

Elaboró: James Antonio Ramírez Martínez – Abogado Contratista SMC   
 Nayda Geraldine Betancourt Parrado – Abogada Contratista SMC   
 Juan Sebastián Guzmán Mejía – Ingeniero Civil Contratista SMC   
 Nataly Andrea Sáenz Bohórquez – Ingeniera Civil Contratista SMC   
 Revisó: Cristina Isabel Ortiz Cogollo – Oficina Asesora Jurídica SMC  C.O.